



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

03/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	4
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	4
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 5º GRUPO DE DIREITO PRIVADO	10
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	10
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
DIREITO PRIVADO 2	15
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	24
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	29
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
DIREITO PRIVADO 3	46
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
DIREITO EMPRESARIAL	60
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	60
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	63

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DIREITO DO AUTOR** – Indenizatória – Prescrição – Não ocorrência – Aplicação analógica do disposto no art. 198, I, do Código Civil para os casos em que restar demonstrada a incapacidade fática do demandante para a prática de atos da vida civil, em virtude de patologia mental que o aliena – Teleologia da Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) é a de resguardar os direitos de pessoa com deficiência, como o autor, e não o de mitigar direitos que ele já possuía, como o de não ter contada em seu desfavor a prescrição de suas pretensões, tal como ocorria ainda à época em que fora decretada a sua interdição por conta de retardo mental moderado e Síndrome de Down, por meio de sentença transitada em julgado em 2011 – Precedentes – Fatos dos quais emanam as pretensões indenizatórias ocorridos em 2012, de modo que as pretensões deles emanadas não estão fulminadas pela prejudicial de mérito – Utilização, sem autorização, pelas res, em propagandas televisivas de seus produtos, de obra lítero-musical de autoria do falecido pai e do tio do demandante – Dano moral – Ocorrência – Quantum indenizatório arbitrado em R\$ 10.000,00 – Dano material – Apuração a ser feita em liquidação – Decisum modificado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1012106-39.2021.8.26.0002](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 28/02/23).

“**SENTENÇA** – Nulidade – Inocorrência – Decisão devidamente fundamentada – Preliminar rejeitada. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. Ausência de consentimento do vendedor já falecido, que teve a assinatura falsificada em procuração. Falsificação ocorrida no ano de 1.981. Imóvel vendido a terceiros de boa-fé no ano subsequente de 1.982. Sucessivas alienações do imóvel a sub-adquirentes, todos de boa-fé e que mantiveram a posse sobre o imóvel durante quatro décadas. Declaratória de inexistência do negócio não sujeita a prazo prescricional. Pretensão restitutória, contudo, sujeita à prescrição ordinária de dez anos na vigência do código Civil de 2.002 e de vinte anos na vigência do Código Civil anterior. Usucapião pela prescrição aquisitiva já consumada em favor dos adquirentes de boa-fé, pela accessio possessionis. Negócio inexistente que não produz o efeito principal a que visa, mas pode produzir efeitos laterais e servir de justo título à usucapião ordinária tabular. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.” (Apelação Cível nº [0125086-25.2007.8.26.0005](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 28/02/23).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**DECLARATÓRIA** – Pretensão dos autores de suspensão dos efeitos de leilão de imóvel sob a alegação de nulidade de intimação, bem como arrematação por preço vil – Descabimento – Intimação efetivada nos termos do art. 26, §§ 1º e 3º-B da Lei nº 9.514/97 – Imóvel arrematado por valor não inferior ao disposto na escritura de alienação fiduciária – Ação improcedente – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034599-73.2022.8.26.0002](#), Rel. Miguel Brandi, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO. Contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Recursos dos requeridos. *Corré Bella Roma* que não realizou o correto recolhimento do preparo. Deserção configurada. Rescisão culposa. Vícios construtivos. Possibilidade de resilição do contrato, com restituição das quantias pagas pelos adquirentes, conforme decidido pela r. sentença recorrida. Necessidade de distinção das hipóteses fundadas em mera resilição unilateral, em que incidem as restrições da Lei 9.514/97. Recurso do banco corréu improvido. Apelo da corré não conhecido.” (Apelação Cível nº [1003015-84.2019.8.26.0586](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 27/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. Decisão parcial de mérito. Competência da justiça brasileira. Partilha de cotas sociais. Participação nos lucros. Admissibilidade. Bloqueio de cotas sociais. Medida drástica e desproporcional. Ausência de demonstração da dilapidação patrimonial ou de irregularidade empresarial. Possibilidade de compensação de bens e direitos partilhados, incluindo bens no exterior. Ausência de litigância de má-fé. **Recurso parcialmente provido.**” (Agravo de Instrumento nº [2091851-23.2022.8.26.0000](#), Rel. Lia Porto, j. 15/03/23).

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Publicações e charges contendo sugestões maledicentes sobre a vida privada de agente público, acusando-o de manter relacionamento extraconjugal e ter uma filha fora do casamento. Ilações desprovidas de qualquer base fática ou comprovação e sem qualquer relação com o cargo público exercido pelo ofendido, com o claro propósito de lhe causar constrangimento perante sua família e à população. Publicações que desbordam da livre manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa, constituindo abuso desses direitos e, por conseguinte, atos ilícitos. Clara violação aos direitos de personalidade do ofendido apta à configuração do dano moral. Precedente do STF, no sentido de que *"a informação que goza de proteção constitucional é a verdadeira. A divulgação deliberada de uma notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor"*. Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00. Adequação. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004655-98.2021.8.26.0248](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 15/03/23).

“APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Expressões tidas por ofensivas documentadas nos autos. Desnecessidade de produção de prova oral, porque incontroverso os fatos. Cerceamento de defesa não configurada. Discussões envolvendo gestão de clube de futebol em que cada participante dá sua visão sobre o tema, criticando integrante da administração em live veiculada pela rede social Facebook, com resposta do administrador criticado em entrevista a emissora de TV. Discussões que, conquanto envolvendo críticas e respostas ácidas, não desbordaram da livre manifestação do pensamento, inexistindo abuso capaz de ferir a honra, a dignidade ou a reputação de seus participantes. Debate público envolvendo administração de futebol que se assemelha ao debate político, no qual se exige dos participantes maior tolerância e sensibilidade menos afloradas. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1026892-65.2020.8.26.0506](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 15/03/23).

“APELAÇÃO CÍVEL - Seguro saúde – Indenizatória – Improcedência – Autora que, em viagem ao México, necessitou submeter-se a intervenção cirúrgica em caráter de urgência – Contrato com abrangência e área de cobertura nacional – Ré que teria realizado reembolso no curso do feito em relação a parte das despesas em debate, diretamente na conta bancária do marido da autora – Alegação de reconhecimento tácito da procedência do pedido – Descabimento – Contestação e manifestações nos autos que não permitem concluir ter a requerida concordado com os fatos e as consequências jurídicas deles decorrentes – Inteligência do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil – Inafastabilidade do exame das questões fáticas e jurídicas de fundo – Limitação territorial prevista em contrato e reconhecida pelas partes – Não abusividade – Previsão expressa no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, que limita a assistência médica a ser prestada exclusivamente no território nacional – Pretendido reembolso com fundamento no caráter de urgência e emergência – Inteligência do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 - Necessidade de contratação de seguro ou plano de saúde com abrangência internacional - **NEGADO PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [1087290-95.2021.8.26.0100](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 15/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de contratos de compra e venda com pedido de reintegração de posse. Liminar de reintegração de posse deferida. Descabimento. Irrelevância, por ora, da comprovação da falsidade da assinatura do antigo proprietário do imóvel, visto que não demonstrado que o esbulho alegado é recente, constando, ao contrário, que os ocupantes exercem o comércio no local há vários anos. Regularidade da posse, ademais, que independe da existência de contrato escrito, daí que nada impede a comprovação dessa regularidade ao longo da instrução, a despeito da comprovação da falsidade da assinatura do antigo proprietário nos instrumentos de compromisso de compra e venda. Desocupação liminar que, a despeito de amparada pelo “fumus boni iuris”, não tem o respaldo do requisito da urgência, porquanto não demonstrada a indispensabilidade da retomada imediata. Pedido alternativo de arbitramento de aluguel e concorrência para as despesas comuns do imóvel. Litigiosidade da coisa que impõe a necessidade de depósito judicial da renda gerada pelo imóvel, seja dos aluguéis já cobrados de terceiros, sejam devidos pelos próprios reivindicantes da propriedade se não transferiram a posse a terceiro, caso em que o valor correspondente deverá ser apurado por perícia, dada que existe a indicação de concessão de usufruto vitalício de todo imóvel à viúva do autor da herança. Necessidade, ainda, de os reivindicantes da propriedade concorrerem proporcionalmente à área ocupada com as despesas comuns geradas pelo imóvel (tributos, tarifas e despesas de manutenção), cujo valor deverá ser indicado e comprovado pelo inventariante, a quem competente a administração do imóvel. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2233479-97.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 15/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Decisão que deferiu a quebra do sigilo fiscal da viúva, objetivando verificar eventual excesso inoficioso de doações feitas pelo autor da herança. Agravante pretende ver concedida a tutela provisória de urgência para desentranhar dos autos os resultados destas pesquisas, sob o argumento de que há ilegitimidade ativa ad causam; falta de interesse de agir dos agravados; e tratar-se de caso do indeferimento da produção antecipada de provas, diante da inexistência das hipóteses legais que autorizam o seu ajuizamento. Afastamento das razões recursais. Demonstração, pela agravante, da existência de ao menos uma doação de valor considerável (R\$ 2.900.000,00). Interesse de agir dos herdeiros é

evidente, no sentido de verificar se houve extrapolação da legítima nas doações realizadas pelo de cujus. Procedimento de produção antecipada de provas justificado. Conforme legislação vigente, a produção antecipada de provas pode ser proposta, dentre outras hipóteses, quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381, III, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2002609-19.2023.8.26.0000](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 15/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Erro médico. Troca de medicação. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Não acolhimento. A responsabilidade civil do profissional de saúde é subjetiva, conforme o art. 950 do Código Civil, acompanhado pelo art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. A fornecedora dos serviços responde objetivamente pelos danos causados pelos médicos a ela vinculados que tenham, no exercício de sua profissão, procedido de forma inadequada. Constatada culpa na conduta de profissional de saúde que por equívoco ministrou medicação diversa da que foi prescrita, verifica-se responsabilidade do requerido pela reparação de danos. Erro que, por si só, é passível de causar dissabores e perturbações que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Valor fixado de forma razoável. Sentença reformada de ofício somente para alterar incidência de juros. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005070- 95.2021.8.26.0405](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 15/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Cumprimento de sentença – Execução da verba principal e honorários advocatícios – Executado beneficiário da justiça gratuita em razão de doença temporária – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida- Sentença declarou excesso de execução referente aos honorários do advogado do credor, em razão do benefício da justiça gratuita outrora concedido ao executado, e condenou o exequente ao pagamento de honorários de 20% em favor do advogado do devedor, calculado sobre a verba excedente – Inconformismo – Cabimento – Benefício da justiça gratuita não é perpétuo e imutável, e pode ser revisto a qualquer tempo – Sigilo sobre a renda de pessoa física que dificulta ao credor o conhecimento da atual condição financeira do devedor-executado. Credor que pode instaurar a execução e deve se valer da cooperação das partes do processo (executado e juiz) para realizar pesquisas sobre a atual condição financeira do devedor - Inteligência do art. 6º do CPC – Manutenção do benefício em favor do executado não pode ser margem para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, sob pena de inversão de valores – Sentença anulada nessa parte, com determinação de baixa à origem, para que o executado comprove sua atual condição financeira – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2262279-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 15/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL** - Plano de saúde – Negativa de cobertura - Paciente com manifestações neurológicas em razão de infecção por COVID-19 – Indicado tratamento hospitalar com imunoglobulina (FLEBOGAMMA) e exame de Estudo Urodinâmico Completo HM – Plano não adaptado – Seguro de reembolso de despesas médico-hospitalares por internação com cobertura de exames e medicamentos – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Contrato que, ademais, prevê cobertura a atendimento hospitalar, incluindo medicação e exames - Não incidência do Tema 990 – Produto registrado na ANVISA – Uso *off label* admissível, que não se

confunde com uso experimental objeto de vedação contratual – Eficácia comprovada, com melhora do paciente em relatório médico – **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1074959-81.2021.8.26.0100](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 15/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Plano de saúde. Pretensão recursal voltada à cobertura para fornecimento mensal de canetas de insulina, sensor para medição contínua de índices glicêmicos e fitas para medição de glicemia capilar para tratamento de "Diabetes Mellitus", negada pela r. sentença recorrida. Decisão acertada. Cobertura pretendida que conta com expressa vedação legal (art. 10, VII, da Lei 9.656/98). Existência, ademais, de meios alternativos de tratamento que, conquanto tecnologicamente menos avançados, permitem adequadamente o controle da doença, daí a inexistência de parâmetro apto a justificar aplicação da tese da taxatividade mitigada fixada no julgamento dos EREsp nº. 1.886.929/SP-STJ e prevista na recente Lei nº. 14.454/22. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1031250-25.2022.8.26.0564](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 31/03/23).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**MANDADO DE SEGURANÇA – V. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DE JABOTICABAL QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DE AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA EM FACE DA UNIMED CATANDUVA - COBRANÇA BASEADA EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A ESTIPULANTE - ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EM VIRTUDE DO INSTRUMENTO EM DISCUSSÃO ULTRAPASSAR 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À NULIDADE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO, NÃO ENVOLVENDO A VALIDADE DOS REAJUSTES OU NECESSIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA - - INDEMONSTRADA NECESSIDADE DE MEIO DE PROVA NÃO ADMITIDO PELA SISTEMÁTICA DA LEI Nº 9.099/95 - PRETENSÃO INICIAL QUE CINGIU AO AFASTAMENTO DO DÉBITO DO AUTOR, DE R\$ 5.849,28, NÃO À NULIDADE DE TODO INSTRUMENTO, CUJO VALOR SUPERA OS 2 MILHÕES DE REAIS - OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, INC. I DA LEI Nº 9.099/95 - PRECEDENTE DESTES TJSP - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA - ORDEM DENEGADA.**” (Mandado de Segurança Cível nº [2277118-68.2022.8.26.0000](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 01/03/23).

“**ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO** - Improcedência – Inconformismo da autora - Descabimento – Justiça gratuita deferida - Alegação de que os requeridos simularam negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado em 2013, figurando a corré Daniela como vendedora e os corréus Carlos e Vera como compradores, com o intuito de subtração do patrimônio para evitar o cumprimento de obrigação na qual a autora é credora – Inexistente no entanto a simulação apontada - Em que pese a autora tenha a seu favor crédito decorrente de sentença (ano de 2017), figurando como devedora pessoa jurídica de propriedade da corré Daniela, fato é que não comprovou a desconsideração da pessoa jurídica, de forma que os bens pessoais de sua proprietária não podem ser atingidos – O contrato formalizado pelos requeridos, o qual a autora pretende que seja declarado nulo, foi formalizado em 2013, havendo comprovação

de emissão de cheque administrativo para pagamento da primeira parcela, conforme informação da Caixa Econômica Federal - No caso, não há como considerar que o contrato de compra e venda formalizado entre os correqueridos em 2013, seria para, futuramente, subtrair patrimônio da corré Daniela com a finalidade de não honrar a obrigação que a empresa desta última tem perante a autora, cujo crédito foi declarado por sentença proferida no ano 2017 – A ordem cronológica dos fatos afasta a alegação de simulação do negócio jurídico que a autora pretende anular - Além disso, as atitudes praticadas pelos compradores em relação à aquisição do imóvel, demonstraram a legalidade do negócio que ao final só não foi finalizado em decorrência de restrições que pesavam sobre o nome da vendedora (corré Daniela) – Inexistente portanto prova de simulação do negócio jurídico – Alegação de suposto patrocínio infiel – Descabimento na medida em que a autora invoca interesse de terceiros, cabendo eventualmente aos contratantes dos patronos tal arguição - De qualquer forma, tal insurgência não afeta o caso, na medida em que não restou configurada a simulação do negócio jurídico – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003700-79.2020.8.26.0223](#), Rel. Salles Rossi, j. 08/03/23).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Imóvel. improcedência. Inconformismo da embargante. Descabimento. Pretensão à desconstituição de penhora sobre fração ideal de imóvel destinado à edificação de empreendimento, em razão de cumprimento de sentença nos autos de ação de rescisão de contrato. Embargada que executa a incorporadora para recebimento de parte dos valores pagos pelo imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Penhora legítima. Embargante que se caracteriza pela Comissão de adquirentes das unidades do empreendimento em questão, que optaram por dar prosseguimento às obras então paralisadas, por culpa da incorporadora. Penhora legítima. Direito da embargada amparado por sentença transitada em julgado, cujo compromisso de venda e compra fora rescindido, havendo saldo credor a seu favor. Improcedência do pedido que se mantém. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1014651-48.2022.8.26.0002](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 22/03/23).

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ÁREA DE PROPRIEDADE DA AUTORA OCUPADA POR IMÓVEL LINDEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – REJEIÇÃO – Ausência de violação ao artigo 1022 do CPC – Adoção de fundamentação suficiente – Laudo pericial conclusivo no sentido de que os réus invadiram área de 2.141,30 m2 de propriedade da autora – Irrelevância da questão relativa à venda ad mensuram ou ad corpus para a solução de conflito entre proprietários de imóveis confinantes – Inteligência do artigo 500 do CC – Possibilidade da utilização da usucapião como matéria de defesa a fim de se afastar o direito do titular do registro dominial de obter a posse do bem, o que, todavia, não autoriza a outorga da propriedade – Súmula 237 do STF – Exceção de usucapião, contudo, afastada – Não demonstrado o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por período superior a 15 anos – Impossibilidade de aplicação do prazo reduzido de 10 anos previsto no artigo 1.238, parágrafo único, do CC – Inexistência de estabelecimento de moradia ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo na área reivindicada – Caso em que os réus, no ano de 2000, adquiriram o imóvel e, em 2013, anuíram com a retificação administrativa de área promovida pela autora – Inviabilidade da tese de indução a erro – Pessoas instruídas e cientes de que seu imóvel possuía área maior do que a descrita na matrícula imobiliária, além de terem contratado engenheiro para auxiliá-los – Julgamento ultra petita não configurado – Real valor da área invadida apurado

mediante perícia judicial – Sentença mantida – **NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1005226-83.2019.8.26.0072](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 29/03/23).

5º GRUPO DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO RESCISÓRIA – Ação indenizatória – Demanda julgada parcialmente procedente – Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil - Documentos encartados que autorizam o julgamento antecipado da lide – Competência – *“A competência fixada no art. 109 da CF não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas se firma ratione personae, de modo que o deslocamento do feito para a Justiça Federal somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas naquele dispositivo constitucional”* (STJ-Corte Especial, ED no REsp 936.205, Min. Castro Meira, j. 4.2.09, DJ 12.3.09) - No caso dos autos, a reparação dos danos se deu em razão de ato ilícito praticado exclusivamente pela autora, afastada a possibilidade de responsabilização de quaisquer dos entes elencados no art. 109, da Constituição Federal de 1988 – Competência da Justiça Estadual para análise da matéria posta em julgamento. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelos réus - Não ocorrência - Ausência das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil - Revogação da tutela de urgência anteriormente concedida - **AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.**” (Ação Rescisória nº [2108158-52.2022.8.26.0000](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 07/03/23).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA de nulidade compromisso particular de venda e compra de imóvel comercial, cumulada com a condenação à indenização por perdas e danos - Procedência parcial na origem - Invalidade do negócio jurídico, envolvendo alienação de bem de fundação filantrópica, decorrente da ausência de aprovação específica pelo conselho curador da entidade, a falta de intervenção ministerial pela promotoria fundacional, a apresentação da prévia e indispensável autorização judicial, além da falta de pagamento do preço vil praticado - Legitimidade da desconstituição da operação, com a restituição das partes ao estado primitivo - Incidência, na solução da espécie, dos arts. 98, § 5º, 109, § 3º, 538, § 1º, 765 e 766 do Código de Processo Civil, e dos arts. 66, 67, 104, III, 107, 166, IV, V e VI, 168, 169, 182, 265, 884, 942 e 944 do Código Civil - Exigibilidade do pagamento integral pelos ocupantes/cedentes/cessionário, em caráter solidário e ilimitado, tanto dos encargos/despesas imobiliárias, como da taxa mensal de 0,5% sobre o preço do contrato em virtude da fruição/exploração/privação da propriedade, vencidos entre a data da imissão na posse e até a restituição do prédio, pena de enriquecimento/empobrecimento sem causa - Descabimento da retenção/indenização por benfeitorias não demonstradas de forma cabal na fase de conhecimento - Preclusão verificada - Readequação da disciplina da sucumbência - Deferimento da isenção transitória, apenas para o preparo, e a antecipação da tutela recursal para a expedição do mandado, liberada a caução, prejudicados os agravos internos - Sentença parcialmente alterada - Recurso do autor provido, improvido o dos réus, dando por prejudicados os dois agravos internos.” (Apelação Cível nº [1104285-57.2019.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 28/02/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO na posse de imóvel alvo de compromisso de venda e compra de edifício, cumulada com perdas e danos, fundada em resolução contratual, e reconvenção pleiteando a devolução do preço pago, mais reparação pelas benfeitorias introduzidas - Improcedência da principal e procedência do pleito reconvenicional na origem - Ausência do direito à tutela possessória e da recomposição de prejuízos pela privação da posse - Negócio originário, primitivo, desconstituído por invalidade absoluta da alienação no feito conexo, com a regulamentação, lá, sobre a titularidade da taxa de fruição/ocupação inviabilizado, aqui, a readequação da disciplina - Negócio ineficaz - Cabimento apenas da restituição do preço - Alegação de supostas benfeitorias - Falta de comprovação idônea da introdução/execução na fase de conhecimento - Preclusão do tema, verba indevida - Sentença parcialmente alterada - Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1138499-79.2016.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 28/02/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM DESMEMBRAR LOTE DE IMÓVEL E OUTORGAR A RESPECTIVA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – Pretensão deduzida por adquirente em face de alienante proprietária (casada em regime da separação obrigatória de bens) e de seu falecido marido, sucedido, nestes autos, pelos filhos – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL ante as etapas administrativas já superadas – RECURSO DOS RÉUS SUCESSORES que questionam (i) falta de legitimidade passiva à vista do regime de bens imposto por ocasião do casamento do falecido, eis que o imóvel objeto da obrigação pertencia, com exclusividade à corré; (ii) inexistência de obrigação, frente à ausência de bens a partilhar (artigo 1792 do Código Civil) e, (iii) intransmissibilidade de obrigação, à vista do falecimento do obrigado originário. – RECURSO DA RÉ PROPRIETÁRIA por meio do qual defende a exclusão da lide dos demais demandados e pleiteia a expedição de mandado de averbação do desmembramento, a fim de contornar a falta de recolhimento dos tributos por parte do adquirente. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO DA RÉ.” (Apelação Cível nº [0008177-39.2014.8.26.0526](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 07/03/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Ação de indenização por danos materiais e morais - Cirurgia de abdominoplastia, prótese de mamas, enxerto no glúteo, lipoaspiração, mastologia e plástica nos órgãos genitais - Aventada negligência no atendimento prestado à filha da requerente, o que teria resultado em seu óbito por "embolia gordurosa" - Sentença de parcial procedência para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 100.000,00 - Inconformismo das duas partes - Tese autoral de falha técnica da equipe médica envolvida e má qualificação do médico responsável - Impossibilidade de reconhecer a responsabilidade dos requeridos por falha no dever de informação à paciente sobre os riscos do procedimento - Circunstância que não foi arguida na causa de pedir - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa da equipe médica envolvida (art. 14, § 4º, do CDC) - Conjunto probatório que não apontou esse fato - Exame pericial realizado por especialista em cirurgia plástica que apresentou subsídios probatórios de ausência de falha procedimental dos réus - Destaque do laudo pericial de que a complicação ocorrida, embora rara, é prevista na literatura médica como inerente ao procedimento e impossível de ser evitada - Médico responsável que, embora não seja especialista em cirurgia plástica, realizou o procedimento acompanhado de médico assistente com a referida especialização - Circunstância que não alteraria o desfecho indesejado - Perícia que concluiu inexistir falhas em face dos dados clínicos colhidos -

Ausência de ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar - Recurso dos réus provido e prejudicado o adesivo da autora.” (Apelação Cível nº [1000266-30.2018.8.26.0554](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 28/03/23).

“**AÇÃO OBJETIVANDO A EMISSÃO DE ALVARÁ** ou ordem de sub-rogação para a conclusão do registro de incorporação imobiliária realizada sob o regime cooperativista, cumulada com a declaração de nulidade de cláusulas de rateio do saldo devedor final da operação, e a constituição de patrimônio de afetação do empreendimento - Extinção por ilegitimidade de parte na origem - Legitimidade extraordinária do condomínio, ente despersonalizado, em caráter excepcional para a defesa dos interesses individuais, homogêneos, comuns aos moradores - Inteligência dos arts. 81 e 82 do Código do Consumidor - Cabimento da autorização judicial para regularização da incorporação perante o registro tendo em vista o tempo decorrido - Razoabilidade da providência por critério de equidade, art. 8º, do Código de Processo Civil - Ausência de invalidade das cláusulas de rateio final do saldo das despesas feitas com a execução e conclusão das obras paralisadas - Exigibilidade das contribuições proporcionais residuais por todo o grupo de associados/cooperados, contemplados, ou não, com a posse precária as unidades, pena de enriquecimento/empobrecimento sem causa - Paridade e simetria das situações - Incidência dos arts. 37 e 80 da Lei 5.764/71 - Descabimento da formação de patrimônio de afetação por falta de previsão legal - Sentença alterada - Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1013195-83.2020.8.26.0309](#), Rel. César Peixoto, j. 28/03/23).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO** – PRELIMINAR. Julgamento *extra petita*. Inocorrência. Inteligência do artigo 493 do CPC. Rejeição. MÉRITO. Plano de saúde empresarial – Manutenção de ex-empregado no plano de saúde coletivo do ex-empregador com pagamento do mesmo valor de prêmio dos beneficiários ativos. Impertinência. Constituição de sociedade empresária individual que implicou na extinção do direito previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. Inteligência do artigo 26, II, da Resolução Normativa ANS nº 488/2022 – Existência de Resolução Normativa específica sobre a contratação de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial por empresário individual (RN ANS nº 432/2017) – Posterior baixa da pessoa jurídica que não tem o condão de restituir o direito, o qual foi extinto com a constituição da empresa individual – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1061648- 91.2019.8.26.0100](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 07/03/23).

“**APELAÇÃO**. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Autores que não comprovam negativa de contratação discriminatória. Ônus que a eles incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A mera recusa na contratação não configura dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006749-17.2022.8.26.0011](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 07/03/23).

“**APELAÇÃO**. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Descabida a inclusão do Município no polo passivo da

demanda. Contrato de venda e compra de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia pelo Sistema Financeiro da Habitação celebrado somente entre a autora e a CDHU. Convênio entre a CDHU e o Município. Consumidor que pode ajuizar a ação contra qualquer um dos responsáveis solidários. Art. 18 do CDC. Legitimidade passiva da construtora. Vícios de construção. Perícia que concluiu pela existência de vícios construtivos no imóvel. Obrigação de reparação. Laudo pericial conclusivo e imparcial. Não se verificam falhas técnicas e inconsistências na perícia que coloquem em dúvida a conclusão do expert, profissional capacitado e imparcial, da confiança do juízo de origem. Dano moral caracterizado. A frustração decorrente dos vícios apresentados no imóvel adquirido é evidente e faz caracterizar abalo psicológico que se eleva à categoria de dano extrapatrimonial indenizável e não se confunde com mero dissabor. Verba indenizatória mantida. Honorária mantida, pois de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1007823-73.2020.8.26.0077](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 07/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Liquidação de sentença – Partilha de bens – Insurgência contra a r. decisão que incluiu o plano de previdência privada da agravante na partilha – Alegação de violação do título executivo. Inocorrência. Previsão expressa de inclusão do plano de previdência privada aberta na partilha – Perícia contábil que atestou tratar-se de plano de previdência privada aberta. Plano criado em entidade aberta de previdência complementar, sob o formato PGBL, na constância do casamento e com recursos oriundos de plano anterior, administrado por entidade fechada. Fase de formação de patrimônio. Natureza preponderante de investimento. Devida sujeição à partilha. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2272770-07.2022.8.26.0000](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 14/03/23).

“**APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. LIMITE DE SESSÕES. REEMBOLSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.** Insurgência da requerente, tendente a impor à requerida obrigação de custear os serviços médicos prestados por profissionais com formação específica para tratamento do diagnóstico e também do método Bobath, além do direito ao reembolso integral dos gastos tidos de forma particular. Apelo da requerida tendente a afastar a obrigação de custear métodos específicos de equoterapia e hidroterapia, ao argumento de não constarem no rol da ANS e ofensa à DTU, devendo ser observados os limites de sessão previstos no contrato. Impossibilidade. Recente entendimento da 4ª Turma do C. STJ que não possui caráter vinculante e que acabou superado pela Lei nº 14.454/22, em vigência a partir da publicação, em 21/9/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, para atribuir ao rol da ANS natureza exemplificativa. Atualização, por meio da RN nº 539/22, pela ANS, que permite deduzir a inclusão do método prescrito no rol de procedimentos obrigatórios. Parcial acolhimento do recurso da requerente, para acrescentar à condenação a obrigação de fornecimento dos métodos específicos prescritos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de "especialidade" médica, na formação acadêmica, exclusivo para tratamento da doença, sendo adequadas apenas as especialidades reconhecidas para formação do profissional. Tratamentos que podem ser perfeitamente realizados por alguns dos inúmeros profissionais que compõem a rede credenciada, todos qualificados por formação técnica em sua respectiva área de atuação. Precedentes desta Corte. Súmula nº 102 do E. TJSP. Reembolso integral. Impossibilidade. Tratamentos iniciados em clínica e acompanhados por profissionais particulares, antes mesmo de

ter havido pedido de autorização junto à operadora, que demonstrou possuir em sua rede referenciada profissionais e estabelecimentos aptos à prestação dos serviços médicos prescritos. Sentença pontualmente reformada. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004040-73.2021.8.26.0292](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 14/03/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHAS NO ATENDIMENTO DO AUTOR. MÉDICA CORRÉ QUE NÃO O INTERNOU E INVESTIGOU OS SINTOMAS. AUSÊNCIA DE REFLEXOS, CONTUDO, NAS SEQUELAS QUE EXPERIMENTOU. SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE DEU CAUSA AO DANO MORAL ALEGADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DOS RÉUS E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.** Responsabilidade civil. Erro médico. Falhas no atendimento que o autor recebeu no retorno ao hospital após a cirurgia a que submetido. A corrê, médica que o operou, não o internou e não investigou os sintomas. Ausência de reflexos, contudo, no quadro que apresenta atualmente, conforme a perícia. Situação, entretanto, causadora de prejuízo moral. Indenização devida. Recurso dos réus e da seguradora litisconsorte parcialmente providos. Apelo do autor prejudicado.” (Apelação Cível nº [1093711-82.2013.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 21/03/23).

“**APELAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR RECHAÇADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.** Negativa de contratação. Vigê no nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade contratual, de maneira que a seguradora e o banco apelado não são obrigados a aceitar a proposta de adesão do consumidor. A mera recusa na contratação não configura dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001004-23.2021.8.26.0001](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 28/03/23).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA – EMPREITADA – MULTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ - Contrato de empreitada firmado entre as partes – Atraso na entrega da obra – Caso em que a autora faz jus ao recebimento da multa prevista na cláusula 2.5. do contrato - Sentença mantida nesta parte. - Pedido da ré de compensação dos créditos e débitos reconhecidos nos processos nº 0013696-24.2012.8.26.0248 e 4001090-56.2013.8.26.0248 – Acolhimento – Inteligência dos arts. 368 e 369 do CC – **Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [0013696-24.2012.8.26.0248](#), Rel. Marino Neto, j. 30/03/23).

“AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – APELAÇÃO DA RÉ - Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada. - Alegação de inépcia da inicial por falta de documentos hábeis à propositura da ação – Não acolhimento - Ação monitória instruída com a nota fiscal, a duplicata, o comprovante de encaminhamento a protesto, o contrato de empreitada firmado entre as partes e e-mails, além da planilha de cálculos – Documentos que constituem prova escrita – Inteligência do art. 700 do CPC – Sentença mantida. - Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Correta a condenação da ré ao pagamento do valor da duplicata nº 5.696, além da multa contratual – Sentença mantida. - Pedido de condenação da autora por litigância de má-fé – Não acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 80 do CPC – Sentença mantida. - Pedido de compensação dos créditos e débitos reconhecidos nos processos nº 0013696-24.2012.8.26.0248 e 4001090-56.2013.8.26.0248 – Acolhimento – Inteligência dos arts. 368 e 369 do CC – **Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [4001090-56.2013.8.26.0248](#), Rel. Marino Neto, j. 30/03/23).

“AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedentes as ações – Não acolhimento – A duplicata de nº 5.696, no valor de R\$ 248.176,35, foi corretamente levada a protesto e decorre do inadimplemento do contrato de empreitada firmado entre as partes - Sentença mantida nesta parte. - Pedido de compensação dos créditos e débitos reconhecidos nos processos nº 0013696-24.2012.8.26.0248 e 4001090-56.2013.8.26.0248 – Acolhimento – Inteligência dos arts. 368 e 369 do CC – **Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [0001893-10.2013.8.26.0248](#), Rel. Marino Neto, j. 30/03/23).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Contrato de representação comercial – Pretensão dos representantes de cobrança de verbas decorrentes da rescisão do contrato - Sentença de parcial procedência dos pedidos – Insurgência de ambas as partes – Alegação de que a rescisão contratual se deu em razão de fraude praticada pelos representantes – Reconhecimento da rescisão imotivada em razão da

ausência de prova inequívoca da aludida fraude – Perícia contábil que restou parcialmente prejudicada em razão da omissão das partes na juntada de documentos relevantes para a análise do caso – Expert que apurou de forma conclusiva parte dos valores devidos pelas rés – Hipótese em que os autores coligiram aos autos documentos referentes à parte das vendas realizadas, sem que as requeridas se desincumbissem do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil – Comissões devidas – Indenizações dos artigos 27, "j" e 34, ambos da Lei nº 4.886/65 que devem ser pagas pelas representadas apenas no tocante às comissões reputadas devidas – Tratando-se de obrigação constituída em moeda estrangeira, a conversão para moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Honorários sucumbenciais da reconvenção proposta pela corré que devem ser fixados conforme os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC – Ausência das hipóteses legais autorizadoras do arbitramento de honorários por equidade – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [0177445-84.2009.8.26.0100](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 30/03/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO** – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Não conhecimento das alegações de que de que o deferimento da alienação do imóvel de matrícula nº 43.848, do 1º CRI de Campinas, "(i) não assegurou a preferência na arrematação do bem em favor da companheira do devedor executado (terceira embargante Apelante nos presentes autos) em violação ao § 1º do art. 843 do CPC e (ii) permitiu a alienação por preço inferior ao da avaliação (apenas 85%) desrespeitando o direito da companheira do executado de auferir o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação (100% e não apenas 85%), em violação ao § 2º do art. 843 do CPC" (fl. 357) - Princípios da estabilização objetiva da demanda e da adstrição ou congruência – Preliminar de ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de condenação da embargante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça – Rejeição – Pedidos que não foram analisados pela sentença – Ademais, as sanções previstas pelos mencionados institutos não se confundem com a satisfação do interesse patrimonial do exequente - Preliminar arguida pela embargante, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Não acolhimento – Sentença que se encontra bem fundamentada, permitindo a compreensão da motivação e das razões de decidir adotadas pelo juízo a quo - inclusive, possibilitando à parte recorrer do decisum e expor as razões de seu inconformismo - Sentença, todavia, citra petita, por ter deixado de apreciar os pedidos de condenação da embargante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, formulados em sede de contestação pelo embargado – Sentença parcialmente anulada - Análise do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil - Possibilidade da penhora sobre o imóvel matriculado sob nº 26.111 no 2º CRI de Campinas – Ausência de comprovação nos autos de que o imóvel se trate de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 – Pretensão de que seja resguardada a meação da embargante sobre os imóveis de matrículas nº 113.081 (1º CRI de Campinas/SP), 43.848 (1º CRI de Campinas/SP) e 113.964 (1º CRI de Campinas/SP) – Não acolhimento – O ônus da prova de que a dívida objeto da execução não beneficiou a entidade familiar era da embargante, e não do credor – Precedentes do Col. STJ e deste E. Tribunal – Embargante que, in casu, não logrou se desincumbir do referido ônus - Dívida contraída para proveito da entidade familiar – Companheira que alega não ter concedido sua outorga na cédula de crédito bancário (confissão de dívida) em execução – Mitigação da Súmula 332 do STJ no presente caso, haja vista que houve omissão no instrumento contratual quanto à união estável mantida com o executado Behman – Desnecessidade da outorga uxória – Precedentes –

Impossibilidade de se conceber a projeção de efeitos erga omnes oriundos da escritura de reconhecimento da união estável, lavrada após o pedido de penhora formulado pelo credor - Penhora que deve recair sobre a integralidade dos bens imóveis, inclusive o matriculado sob nº 43.848, dado em garantia da dívida - Rejeição, no mérito, dos pedidos de condenação por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça - Sentença reformada, para julgar integralmente improcedentes os embargos de terceiro - Recurso do embargado parcialmente provido - Recurso da embargante desprovido.” (Apelação Cível nº [1005204-53.2021.8.26.0428](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 30/03/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Gestão de meios de pagamento - Sentença de improcedência Irresignação do autor - Acolhimento - Decisão que deixou de apreciar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador - Sentença anulada, por carência de fundamentação - Julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, inc. IV, do CPC/15 - Créditos relativos a transações realizadas com cartões de crédito, por meio do sistema administrado pela Redecard ("Rede") - Ausência de repasse ao autor, sob a alegação de que a operação foi impugnada pelo titular do cartão - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Serviço que é utilizado como insumo na atividade econômica desenvolvida pelo requerente - Risco da atividade que recai sobre a requerida - Nulidade de cláusula contratual que transfere ao estabelecimento credenciado a responsabilidade pela ocorrência de fraude - No caso em testilha, não restou evidenciado o descumprimento de normas de segurança e de prevenção por parte do estabelecimento comercial - Ré que não constatou a fraude de imediato e somente comunicou o autor semanas depois da primeira operação - Insuficiente o esclarecimento a respeito das contestações das operações pelos titulares dos cartões de crédito - Negativa do repasse dos valores ao autor após a autorização das transações pela ré que caracterizou comportamento contraditório - Ação julgada procedente - Recurso provido, com inversão do ônus da sucumbência.” (Apelação Cível nº [1009913-14.2021.8.26.0564](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 30/03/23).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, LEGITIMIDADE ATIVA - Pretensão de reforma da r. decisão monocrática que indeferiu a petição inicial - Descabimento - Hipótese em que é somente do espólio a legitimidade ativa de postular a rescisão da sentença transitada em julgado, e não de sua herdeira sucessora - Falta de legitimidade da autora - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo Interno Cível nº [2225253-06.2022.8.26.0000/50000](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 15/03/23).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESCISÃO CONTRATUAL. Aquisição de unidade integrante do empreendimento hoteleiro dos apelados. Vício oculto. Caracterizado. Comprometimento do sistema de climatização e refrigeração de ar. Relação de consumo. Enquadramento dos apelantes como consumidores investidores. Aplicação do CDC. Note-se que a obrigação de restituição dos valores deve ser

suportada pelas rés de maneira solidária diante da cadeia de consumo em estão inseridas e em razão do modelo de negócio aderido pelos autores. Dicção do art.7º do CDC. Na hipótese, o vício redibitório pode ser examinado, tanto na perspectiva do Código Civil quanto da legislação consumerista, a atrair a incidência dos artigos 18, § 1º, II e 35, III, ambos do Código de Defesa do Consumidor e, também, do artigo 475 do Código Civil. A morosidade das rés em solucionar a pendenga que se arrasta desde 2.016, sem solução até o momento, caracteriza inevitável conclusão de inadimplemento contratual absoluto, passível de pedido de resolução contratual com consequente devolução de valores. Independentemente de o vício ser sanável ou não, há plena condição para que as partes retornem ao status quo ante, fazendo jus os autores à restituição dos valores dispendidos para a aquisição do imóvel em virtude da culpa exclusiva dos réus em solucionar a questão, que compromete a utilização do imóvel em sua completude. Afasta-se a alegação de impossibilidade de resolução do contrato em razão da inexistência de pedido expresso dos autores acerca do "Contrato de Locação", vinculado ao "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma e Outras Avenças" (fls. 88/97), visto que os apelantes não figuraram com partes naquela relação negocial. Questão a ser dirimida entre as corrés. Precedentes desta C. Corte. Incidência da Súmula 543, do STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1023601-83.2020.8.26.0562](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Crédito à Exportação – Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, de dilação probatória para realização de perícia contábil – Preliminar rejeitada – Pretensão de suspensão da execução, haja vista pedido de recuperação extrajudicial – Descabimento – Pedido de recuperação extrajudicial indeferido – Decreto-Lei nº 167/67 inaplicável ao caso vertente – Cédulas de Crédito Bancário – Requisitos legais não preenchidos – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Encargos financeiros – Juros – Abusividade não configurada – Capitalização – Admissibilidade – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalhecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Utilização da CDI como índice de juros remuneratórios – Admissibilidade – Nova orientação do STJ – Inviabilidade de redução da multa de 10% para 2% – Honorários sucumbenciais – Tema 1076 do STJ que estabelece a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados – Fixação que deve ser feita de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC – Alegações genéricas de excesso de execução – Inadmissibilidade – Sentença mantida– Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1020834-32.2022.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais – Transporte de mercadoria – Procedência – Transportadora que foi autuada e multada pela fiscalização fazendária ao transportar mercadoria com nota fiscal cancelada – Cancelamento da nota por erro interno da emitente/ré, sem a devida substituição junto à transportadora – Responsabilidade da ré que emitiu a nota fiscal

corretamente reconhecida – Dano que deve ser indenizado - Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1116962-85.2020.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/03/23).

“REAPRECIACÃO - APELAÇÃO – Reparação de danos – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado – Transporte aéreo de carga – Extravio e avaria de mercadoria – Legitimidade passiva - Responsabilidade da ré que decorre do fato de as mercadorias extraviadas e avariadas terem sido colocadas sob sua custódia – Alegações da empresa aérea que são insuficientes para afastar sua responsabilidade - Dano material comprovado – Limitação da indenização – Inaplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral n.º 210 do STF – Ressalva feita por referida Corte Suprema quanto a aplicação deste tema em ações regressivas propostas por seguradora visando a reparação de danos decorrentes de extravio ou avaria de mercadoria em transporte aéreo internacional – Acórdão recorrido mantido inalterado.” (Apelação Cível nº [1099215-93.2018.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sobre-estadia de contêiner. Devolução sujeita ao pagamento da dívida. Pretensão de fixação de caução como contra-cautela. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2008741-92.2023.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Cobrança de diferenças residuais da semestralidade. Reajustes que superam o limite financiado pelo FIES. Ilegalidade não verificada. Existência de previsão contratual. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso da autora improvido.” (Apelação Cível nº [1027119-93.2021.8.26.0482](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. "ERROR IN JUDICANDO" AFASTADO. ANÁLISE MINUCIOSA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. EXIGIBILIDADE DOS FRETES. AUSENTE PROVA DO ADIMPLENTO DE SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. CONTRATANTE QUE DETERMINAVA O TRAJETO DAS ENTREGAS ESTIPULANDO PRAZO DESARRAZOADO NÃO PODE IMPUTAR À TRANSPORTADORA O ÔNUS DE NÃO CUMPRÍ-LOS. PERNOITES DEVIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULAS LEONINAS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS FAVORAVELMENTE À CONTRATADA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DESCONTOS INDEVIDOS POR DETERIORAÇÃO OU PERDA DE MERCADORIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELA CONTRATAÇÃO DE OUTRO PLANO DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008980-17.2020.8.26.0066](#), Rel. César Zalaf, j. 01/03/23).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FRETE INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS, FIGURANDO COMO CONSIGNATÁRIA A RÉ - FARMACÊUTICA QUE CONTRATOU TERCEIRA EMPRESA, AEI TRAFFIC, PARA GERENCIAMENTO DA LOGÍSTICA - SUBCONTRATAÇÃO DA AUTORA, SEM AUTORIZAÇÃO OU MESMO CIÊNCIA DA DEMANDADA - PAGAMENTO DE TODOS OS VALORES DEVIDOS FEITO À AEI TRAFFIC, QUE DEIXOU DE REMUNERAR/REEMBOLSAR A ECU WORLDWIDE -

CENÁRIO EM QUE É INVIÁVEL IMPUTAR À APELANTE RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AEI TRAFFIC - PRETENSÃO DA AUTORA QUE DEVE SER DIRECIONADA À SUA CONTRATANTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031037-06.2021.8.26.0224](#), Rel. Carlos Abrão, j. 01/03/23).

“**CONSUMIDOR.** Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Plataforma de negociação. Inexistência de prova de cobrança e de forma abusiva. Inexistência de prova de afetação do score de crédito. Ausência de ato ilícito. Art. 189 do CC. Art. 187 do CC. Art. 302, IV, do CPC. Tema nº 710 dos recursos repetitivos. Enunciado nº 11 do TJSP. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1017140-35.2021.8.26.0506](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 01/03/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de parcial procedência, apenas reconhecendo a prescrição e inexigibilidade judicial do débito, porém, autorizando sua cobrança extrajudicial – Dívida prescrita inscrita na plataforma Serasa Limpa Nome – De rigor a declaração de inexigibilidade da dívida em razão da prescrição – Insurgência da apelante, pedindo a retirada do débito da plataforma e a suspensão de cobranças - Aplicação do Enunciado nº 11 da Colenda Subseção II de Direito Privado – Cobrança extrajudicial da dívida prescrita que é cabível, em princípio, somente devendo ser afastada se evidenciada a sua abusividade, o que não foi demonstrado no caso vertente – Sentença mantida, com observação quanto à configuração da sucumbência recíproca - Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1008044-89.2022.8.26.0011](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos materiais e morais. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Aplicabilidade do CDC que não implica na procedência da Ação. Empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais. Comprovação pelo Banco Réu da regularidade da contratação do empréstimo consignado e dos descontos. Banco Requerido que se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Inexistência de ilegalidade na contratação e tampouco vantagem exagerada do agente financeiro. Contratação hígida. Comprovação da disponibilização dos créditos em conta em favor da ora Apelante. Inexistência de ilícito. Sentença de Improcedência mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual.” (Apelação Cível nº [1001083-23.2022.8.26.0306](#), Rel. Penna Machado, j. 01/03/23).

“**APELAÇÃO** – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e antecipação de tutela – Improcedência – Assistência judiciária gratuita – Pessoa física – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser-lhe concedido - Ilegitimidade passiva da empresa de cobrança – Descabimento – Cadeia de fornecimento reconhecida nos termos do artigo 7º do CDC – Art. 28, § 2º, do CDC – Responsabilidade solidária – Cartão de crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do

Consumidor – Ônus probatório que impunha a ré demonstrar a regularidade e legitimidade da cobrança – Prova documental apresentada pela ré que afigura-se suficiente para tanto - Débito decorrente do inadimplemento de faturas de cartão de crédito contratado – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003232-49.2021.8.26.0363](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 01/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução de título extrajudicial – Suspensão da ação pelo prazo de 180 dias a partir do deferimento da recuperação judicial das executadas – Pedido de recuperação judicial deferido também em relação às pessoas físicas executadas em razão de serem produtores rurais que se submetem aos efeitos da recuperação judicial – Descabimento da suspensão da ação em face dos avalistas/coobrigados – Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial – Artigos 49, § 1º, e 59 da Lei 11.101/05 – Crédito executado, entretanto, não possui correlação com a atividade rural desenvolvida pelos executados e não foi discriminado nos documentos elencados na lei – Incidência dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005 – Decisão reformada, para autorizar a continuidade da execução em face dos produtores rurais – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2264050-51.2022.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA, BEM COMO REJEITOU A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA A CONSTRIÇÃO DOS BENS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANDO AO REAL VALOR DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873 DO CPC. O IMÓVEL LITIGIOSO FOI OFERTADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E, COMO TAL, NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR PARA FINS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AINDA QUE O IMÓVEL INTEGRASSE O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO, COM O ESGOTAMENTO DO PRAZO DO "STAY PERIOD", NÃO SERIA MAIS NECESSÁRIO SUBMETTER O PEDIDO DE PENHORA AO JUÍZO RECUPERACIONAL DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2299197-41.2022.8.26.0000](#), Rel. César Zalaif, j. 15/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Execução por título extrajudicial - Substituição processual – Cessão de crédito — Cédula de crédito bancário – Documentação colacionada aos autos comprova a cessão do título que embasou a execução – Pedido de substituição do polo ativo acertadamente acolhido – Ausência intimação dos executados para apresentarem manifestação – Irrelevância – Alegação da necessidade de notificação dos executados descabida - Hipótese de sucessão processual autorizada pelo artigo 778, § 1º, inciso III e §2º, do Código de Processo Civil, independente da anuência dos executados – Executados que não gozam de direito de preferência – Documentos constantes dos autos suficientes para aferir a regularidade da cessão – Ausência, ademais, de apontamento de eventual irregularidade que pudesse afastar a legitimidade da transação – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2282306-42.2022.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/03/23).

“**PROCESSUAL CIVIL** – Execução de título extrajudicial – Penhora do faturamento da empresa executada – Admissibilidade – Art. 866 do CPC – Bens oferecidos à penhora pela devedora que não foram aceitos pela parte credora - Existência de outros bens passíveis de penhora para

garantia do Juízo, não evidenciada – Percentual de 15% do faturamento diário da executada, contudo, que se afigura elevado, merecendo ser reduzido para 7% de seu faturamento líquido mensal, até a satisfação do crédito exequendo, a fim de não inviabilizar o regular exercício de sua atividade empresarial – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2297525-95.2022.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/03/23).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO APONTADA NOS EMBARGOS QUE FOI ADEQUADAMENTE ENFRENTADA E DELIBERADA. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MESMO COM A FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CONTUDO, OMISSÃO OBSERVADA NO QUE TOCA À DETERMINAÇÃO DO ALCANCE DA SUSPENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FOGEM DO ESCOPO DA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS VALORES REFERENTES ÀS TAXAS THC2 DEPOSITADOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DESTE PONTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM RECONHECIMENTO DE VÍCIOS COM RESPEITO AOS DEMAIS PONTOS DOS DECLARATÓRIOS.” (Embargos de Declaração Cível nº [2178314-65.2022.8.26.0000/50000](#), Rel. César Zalaf, j. 15/03/23).

“MONITÓRIA. Instrumento de Confissão de Dívida. Pedido monitório julgado improcedente. Insurgência. Sentença extra petita. Afastada. Conclusão judicial sobreveio a partir dos pedidos e fatos descritos pelo próprio autor em sua exordial. Quanto ao mérito, incide na hipótese o instituto da supressio. Parcelas do contrato que foram quitadas de modo e forma diversos do contrato pactuado. Sucede que houve omissão do credor por todo o período da contratação que aceitou os pagamentos. Ausente prova de que tenha havido qualquer cobrança recusada durante todo lapso temporal ou qualquer tratativa referente a eventual pagamento de encargos contratuais, em momento oportuno. Tais circunstâncias criaram justa expectativa de que o apelante tenha renunciado ao direito. Ademais, cobrança judicial efetuada somente após os apelados terem quitado integralmente a avença em evidente conduta contraditória àquela até então adotada. Indubitável o pagamento total do débito antes do prazo final convencionado. Por corolário, inaplicável à espécie os artigos 315, 389, 394 e 411, todos do Código Civil. Honorários advocatícios. Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. A integral rejeição do pedido inicial impõe ao apelante, que deu causa à instauração da presente demanda, a obrigação de arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, inclusive quanto à consequente verba honorária, considerando ainda que houve regularização da representação processual dos apelados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1064448-61.2020.8.26.0002](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 15/03/23).

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c. pedido de ressarcimento de valores. Golpe do falso boleto. Sentença de parcial procedência. Ilegitimidade passiva afastada. Inconformismo dos Réus. Não acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência dos artigos 3º, § 2º e 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 42 do Código de

Defesa do Consumidor. Recurso da Autora. Não acolhimento. Falha na prestação de serviços que não gera, automaticamente, dever moral de indenizar. Hipótese que não configura dano moral in repis. Prejuízo meramente patrimonial, ora ressarcido. Ausente invasão danosa à esfera extrapatrimonial da Apelante. Recursos dos Réus. Acolhimento em parte. Emissão de boleto falso. Responsabilidade objetiva dos Réus, nos termos do Enunciado da Súmula de nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. Fortuito interno, inerente à atividade econômica dos Requeridos, não comportando excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro (artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor). Solidariedade das Empresas envolvidas, já que integram a mesma cadeia de fornecimento (artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor). Sucumbência recíproca. Acolhimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO e RECURSOS DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE, tão somente quanto a verba de sucumbência, devendo cada Parte arcar com suas respectivas das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, reciprocamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 85, parágrafo 2º e 11 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de Justiça concedida para a Requerente, mantendo-se, no mais, a r. Sentença proferida.” (Apelação Cível nº [1003123-92.2022.8.26.0462](#), Rel. Penna Machado, j. 15/03/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Contrato de representação comercial – Venda de planos de assistência médica - Extinção, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa das empresas através das quais foi firmado o contrato de representação comercial das pessoas físicas, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal do primeiro contrato, sendo a ação julgada improcedente em relação à autora Riomed Sistemas Cadastrais S/S Ltda.-EP – Descabimento desta extinção decretada – Prescrição quinquenal prevista no art. 44, §único da Lei nº 4.886/65, que refere-se ao prazo para o exercício do direito de ação, contado a partir da rescisão contratual – Inocorrência na hipótese aqui versada – Manutenção de todas as autoras no polo ativo é medida que se impõe, restando acolhida a insurgência recursal neste aspecto – Redução das comissões da forma como contratadas – Elementos probatórios constantes dos autos que demonstram que as alterações contratuais foram feitas de comum acordo entre as partes ao longo da relação contratual e que jamais visaram prejudicar o representante comercial – Inexistência de diferenças de comissões a serem pagas em favor dos autores – Dados probatórios existentes nos autos que demonstram, porém, que a rescisão do contrato de representação deu-se por justa causa, por culpa das rés – Desídia dos autores não configurada, por ter havido alteração do setor de venda do autor representante, sendo-lhe determinado que passasse a atuar em setor que nunca atuou anteriormente e para o qual não tinha experiência alguma, como era do conhecimento das rés – Foi por culpa destas, portanto, que não teve êxito neste novo setor – Cabível, por isso, a rescisão do contrato, por parte dos autores, com fulcro no art. 36, alínea "a", da Lei n. 4.886/65, fazendo jus, em face disso, ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j", de referida Lei, mais a multa prevista na cláusula 21ª. do contrato – Descabimento do pagamento do aviso prévio do art. 34 de referida Lei – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente – Recurso dos autores provido em parte.” (Apelação Cível nº [1041344-90.2014.8.26.0506](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 15/03/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Instrumento particular de distrato, confissão de dívida e outras avenças. Excesso de execução. Sentença de procedência. Recurso da exequente. 1. Embargos à execução. Invalidade de cláusula do título extrajudicial. Inadequação da via eleita. Inocorrência. Sistema processual que atribui ao devedor o ônus de inaugurar a cognição, possibilitando-lhe a alegação de qualquer matéria em sua defesa, pois, até então, e via de regra, a relação jurídico-material que embasa o título não fora objeto de conhecimento pelo Poder Judiciário. Inteligência do art. 917, inc. VI, do CPC. **2. Execução de título extrajudicial.** Obrigação pecuniária. Cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória previstas contratualmente, em razão do inadimplemento absoluto. Descabimento. *Bis in idem* que vulnera a boa-fé objetiva contratual, a provocar enriquecimento ilícito da exequente. "Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp nº 1.280.274-MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.06.2015). Para as obrigações puramente pecuniárias, além da cobrança do principal corrigido e juros, é possível a cobrança da pena convencionada (no singular). Não há lugar para a previsão concomitante de cláusula penal moratória e compensatória, mormente quando o atraso da prestação é caracterizado como inadimplemento absoluto. De qualquer modo, ainda que a denominada cláusula penal compensatória -- cláusula 5.1. -- fosse admitida, sua cumulação com a execução da obrigação principal restaria vedada, por força do artigo 410 do Código Civil. **3. Encargos sucumbenciais.** Embargos à execução acolhidos integralmente. Rigorosa a imputação dos ônus sucumbenciais à embargada. **4. Sentença mantida. Recurso desprovido.”** (Apelação Cível nº [1123912-13.2020.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 16/03/23).

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. Autora que pretende a apresentação de documentos pela ré e informações. Conjunto probatório que não socorre a autora. Apresentação de documentos pela ré. Falta de interesse processual. Ausência de pretensão resistida. Extinção do processo que se fazia de rigor. Interposição do recurso que não é cabível na hipótese. Aplicabilidade do artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. Apelação não conhecida.” (Apelação Cível nº [1061908-03.2021.8.26.0100](#), Rel. Jairo Brazil, j. 14/03/23).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Contrato de transporte de passageiros. Acidente de trânsito que casou o óbito de passageira, esposa e mãe dos autores. Pretensão de condenação da transportadora ao pagamento de indenização por dano moral a cada um dos demandantes, e pensionamento mensal ao cônjuge supérstite. Sentença de parcial procedência. Recursos dos autores, da transportadora ré, e da seguradora denunciada. 1. Suspensão do processo. Liquidação extrajudicial da seguradora. Descabimento. Suspensão prevista no art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74 que não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez de crédito. Inexistência de prejuízo à massa. Precedente do STJ. Preliminar repelida. **2. Responsabilidade civil.** Contrato de transporte de passageiros. Acidente de trânsito que casou o óbito de passageiro. Responsabilidade objetiva do transportador (CC, arts. 734 e 735; CDC, art. 14 § 1º) que só pode ser afastada mediante

comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. O fato de terceiro, idôneo à exclusão da responsabilidade, deve estar totalmente desvinculado da atividade de transporte (equiparando-se, portanto, à fortuito externo). Acidente de trânsito causado por terceiro é fato conexo ou risco inerente à própria prestação do serviço de transporte (fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva). Na hipótese, além de a ré imputar a causa do acidente a terceiro -- o que per se não afastaria sua responsabilidade --, sequer conseguiu comprovar a culpa deste terceiro -- motorista do caminhão -- no infausto acontecimento. Responsabilidade caracterizada. **3. Dano moral.** Morte de ente querido (esposa e mãe dos autores) em acidente de trânsito. Dano in re ipsa. Intenso sofrimento anímico que decorre do fato em si, e se presume diante dos laços familiares existentes entre a vítima e os demandantes. **3.1. Dano moral.** Indenização. Arbitramento que deve conferir ao lesado uma compensação que represente o reconhecimento da importância do bem atingido pelo ato ilícito, ao mesmo tempo que desestimule o ofensor na prática de atos semelhantes. Precedentes do C. STJ que têm fixado ou mantido valores a título de dano moral, por morte em acidente automobilístico, entre R\$ 70.000,00 e 150.000,00, em relação a cada ente falecido e para cada familiar atingido. **Majoração da indenização fixada em sentença de R\$ 20.000,00 (vinte mil) para R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais), para cada um dos coautores, diante das circunstâncias concretas **3.1.1. Indenização.** Dano moral. Incidência de correção monetária a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pois se trata, na hipótese, de pleito indenizatório buscado por familiares da vítima, configurando responsabilidade extracontratual, não obstante o caráter contratual da relação de transporte entre a vítima do acidente e a ré. Precedentes do STJ. Incidência da taxa SELIC. Descabimento. Taxa que não possui natureza moratória, mas sim remuneratória, tanto que engloba juros e correção monetária. Precedentes do TJSP. **3.1.2. Indenização.** Dano moral. Abatimento do valor do seguro obrigatório (DPVAT), mesmo que inexistir prova de seu recebimento. Cabimento. Súmula 246 do STJ. Lei nº 6194/74 que assegura aos beneficiários o recebimento do seguro, ficando ao alvedrio dos mesmos as diligências para exercício de seu direito. **4. Pensionamento.** Pleito formulado pelo cônjuge supérstite, em razão do falecimento de sua esposa, em acidente de trânsito. Descabimento. Dependência econômica do demandante em relação à vítima não demonstrada. Requisito necessário, nos termos da interpretação extensiva do art. 948, inc. II, do Código Civil. Eventuais trabalhos domésticos da falecida, dentro do lar conjugal, que não têm mensuração econômica, pois desempenhados no âmbito de relação afetiva, em função da solidariedade e dedicação mútua existente entre os consortes. **5. Denúnciação da lide.** Seguradora submetida à liquidação extrajudicial. **5.1. Juros de mora.** Suspensão da incidência de juros de mora sobre indenização fixada em sentença, enquanto não pago integralmente o passivo da denunciada no âmbito de sua liquidação extrajudicial. Cabimento. Inteligência do art. 18, "d", da Lei nº 6.024/74. **5.2. Correção monetária.** Vedação à atualização de indenização fixada em sentença. Descabimento. Correção que não pode ser obstada, pois a parte inicial, da alínea "f", do art. 18, da Lei nº 6.024/74 foi alterada pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, certo ainda que sua redação original é incompatível com o disposto no artigo 46, do ADCT. **5.3. Habilitação do crédito perante a massa liquidada.** Questão que diz respeito à eventual execução. Tema que não pode ser discutido na presente ação de conhecimento. **6. Sentença reformada,** para (i) majorar a indenização por dano moral ao montante de R\$ 80.000,00, para cada coautor, com correção monetária a partir da publicação deste Acórdão e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, abatendo-se da indenização o valor do seguro obrigatório, mesmo que inexistir prova de seu recebimento; (ii)

consignar que, em relação à denunciada, fica suspensa a fluência dos juros de mora, enquanto não pago integralmente seu passivo no âmbito de sua liquidação extrajudicial. **Recursos parcialmente providos.**” (Apelação Cível nº [1018150-02.2016.8.26.0309](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 29/03/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. Não incidência do disposto no artigo 842, do Código Civil à hipótese. Desnecessidade de escritura pública e ou termo nos autos judiciais. Título que fundamentou a execução que tem base legal no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Eventual transação celebrada noutro processo não tem o condão de desnaturar o título executivo, já que o acordo homologado em juízo deve ter interpretação restrita e não pode atingir quem dele não participou. Inteligência dos artigos 843 e 844, do Código Civil. MULTA DIÁRIA. Limitação. Necessidade. Penalidade que se tornou excessiva. Vedação ao enriquecimento sem causa. Aplicação do disposto nos artigos 412 e 413, do Código Civil. Multa limitada, de ofício, em R\$ 50.000,00, sem prejuízo de futura reapreciação da questão, que não faz coisa julgada material, por se tratar apenas de meio de coerção indireta ao cumprimento da obrigação, sem caráter indenizatório, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o seu valor. Sentença reformada. Apelação provida, com redução, de ofício, do valor da multa.” (Apelação Cível nº [1061181-44.2021.8.26.0100](#), Rel. Jairo Brazil, j. 28/03/23).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Atropelamento em via férrea, culminando com morte do marido e pai dos autores – Inexistência de nexo causal entre a ação/omissão da ré e os danos verificados – Vítima que adentrou a via férrea, por volta das cinco horas da manhã (com tempo escuro ainda) e passou a caminhar sobre os trilhos, com fones de ouvido e em sentido contrário aos trens – Ausência de mínima cautela por parte da vítima, que ignorou qualquer procedimento de segurança, além da presença, nas proximidades, de passarela adequada não utilizada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000901-44.2020.8.26.0197](#), Rel. Vicentini Barroso, j. 28/03/23).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO fundada em duplicatas emitidas sem lastro - Títulos em poder da recorrente por cessão civil e por ela remetidos a protesto – Contrato de fomento mercantil – Empresa que, a par do ramo de atividade que exerce, assume ativos financeiros, correndo o risco do negócio, não estando, portanto, sob a proteção da inoponibilidade das exceções pessoais – Comprovação da inexistência de compra e venda mercantil a embasar a emissão dos títulos, a denotar a inexigibilidade de pagamento – Embargos à execução acolhidos - Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Apelação Cível nº [1011466-43.2015.8.26.0100](#), Rel. Ademir Benedito, j. 27/02/23).

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. Embora o C. STJ entenda pela possibilidade de execução de título que contenha cláusula compromissória junto ao Juízo Estatal, no caso em análise, houve, concomitantemente ao feito executivo, trâmite de procedimento arbitral entre as partes

(Procedimento Arbitral CMA 633-20-JCA), administrado pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP. Tribunal Arbitral que proferiu r. sentença arbitral deliberando sobre a liquidez, certeza e exigibilidade da parcela exequenda. Superveniente substituição do título exequendo pela r. sentença arbitral. Ulterior perda do interesse processual. Art. 493, caput, do CPC/15 (art. 462, do CPC/73). Honorários advocatícios devidos pela apelada, que deu causa ao processo. Exegese do art. 85, § 10, do CPC. Segredo de justiça. Cabimento. Art. 189, IV, CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1033776-67.2020.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 27/02/23).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Inviável a cobrança de débito prescrito por qualquer meio. Inteligência do artigo 189 do CC. Impositiva a exclusão da dívida do "Serasa Limpa Nome". Danos morais não configurados. Ausência de inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes. Inocorrência de afronta a direito de personalidade do consumidor. Verificada a sucumbência recíproca. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1001663- 91.2022.8.26.0358](#), Rel. Paulo Alcides, j. 13/03/23).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação intempestiva. Recurso não conhecido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Rescisão contratual. Contrato de representação comercial autônomo, contrato de prestação de serviços de armazenagem e contrato de revenda de máquinas, equipamentos e de prestação de serviços de transporte e gases. Cabimento da multa prevista no artigo 27, inciso "j", da Lei 4.886/65 a ser aplicada nos contratos de representação comercial e revenda de máquinas. Embargos com caráter infringente. Ausência de vícios – Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração Cível nº [1008640-08.2019.8.26.0196/50000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 13/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença promovida por poupadores em razão da procedência de Ação Civil Pública movida pelo IDEC contra o extinto BANESTADO - Pretensão de reconhecimento de formação de novo título, dado o acordo coletivo homologado pelo E. STF. Descabimento. R. decisão homologatória do recurso que deixa evidente que, na hipótese de a r. sentença proferida na ação coletiva ter transitado em julgado, o acordo e seu aditivo eram de adesão espontânea do poupador. Suspensão, em razão do Tema 1101 do C. STJ descabida, porque determinada apenas com relação aos recursos especiais e agravos em recursos especiais. Ilegitimidade ativa, impugnação aos cálculos e ao termo final dos juros remuneratórios. Matérias já apreciadas e decididas quando da r. sentença que homologou a liquidação. Preclusão operada. Ilegitimidade ativa do consumidor, ademais, já pacificada pelo Tema 948 do C. STJ. Revisão do termo final dos juros remuneratórios, por fim, que representaria ofensa à coisa julgada. Pedido de regularização processual já determinada na r. decisão recorrida. Ausência de interesse recursal neste ponto. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.” (Agravo de Instrumento nº [2248781-69.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 13/03/23).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VOO DOMÉSTICO. Autoras obstadas de embarcar, por apresentarem exame de sorologia anticorpos IgG. Suficiência do documento apresentado, sendo desnecessário exame RT-PCR, conforme informação disponibilizada pela companhia aérea. Exigência infundada, que acarretou a perda do voo. Falha na prestação de serviços. Precedente

deste E. Tribunal de Justiça. Dano moral efetivamente comprovado, no caso concreto, porquanto as consumidoras, além de perderem o voo, tiveram que alterar reservas, passeios, estadia e festival gastronômico no destino (Fernando de Noronha). Indenização mantida. Quantum de R\$ 10.000,00 para cada requerente que não comporta redução, pois adequado aos transtornos sofridos, sem representar enriquecimento sem causa e em consonância aos critérios adotados por esta C. Câmara. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios. Responsabilidade civil contratual. Incidência a contar da citação. Art. 405, CC. SENTENÇA REFORMADA EM REDUZIDA PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA, com observação.” (Apelação Cível nº [1027855-14.2021.8.26.0482](#), Rel. Fábio Podestá, j. 13/03/23).

“**APELAÇÃO.** Ação revisional de contrato de compra e venda de entidade educacional (cessão de cotas) e reconvenção. Ação principal nº 1027353-04.2014.8.26.0100, Embargos à execução nº 1121388-53.2014.8.26.0100 e nº 1005971-81.2016.8.26.0100. Sentença que julgou os feitos em conjunto. APELAÇÃO. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade da realização da prova oral requerida e de novo parecer do perito. Apelante que teve oportunidade de se manifestar a respeito dos laudos pericial e complementar, não tendo havido fato novo a justificar o envio dos autos para manifestação em alegações finais. Inexistência de prejuízo à apelante. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação na decisão dos embargos de declaração. Órgão julgador que não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. APELAÇÃO. Pretensão da cessionária (autora e embargante) de que seja homologado o laudo pericial apresentado pelo seu assistente técnico, que apurou um passivo da instituição de ensino bem superior ao apontado pelo perito do juízo, bem como reconhecido o inadimplemento contratual principal e substancial dos apelados, que deixaram de escriturar os imóveis, de apresentar o plano de enfrentamento do passivo e omitiram documentos que espelhavam o real passivo da instituição de ensino, concorrendo para o desequilíbrio contratual. Descabimento. Demonstração de que os cedentes (apelados), de fato, prestaram a tempo as orientações necessárias para o enfrentamento e liquidação do passivo tributário de forma eficiente para a minimização dos custos. Administração do passivo tributário que ocorreu em contrariedade ao avençado pelas partes, acarretando o aumento do custo dos débitos, eis que a apelante optou em parcelar o pagamento do REFIS ao invés do pagamento à vista. Pagamento de saldo aos apelados devido, não havendo, ainda, que se falar em descumprimento do contrato em relação aos imóveis que envolvem o negócio. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DA SOCIEDADE ADMINISTRADORA NÃO PROVIDO E COM PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE MARIA ELISA LOPES FERNANDES E OUTROS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DADA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2º E 11 DO CPC C.C TEMA 1076 DO E. STJ – SISTEMA VINCULANTE DE RECURSOS REPETITIVOS.” (Apelação Cível nº [1005971-81.2016.8.26.0100](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 27/03/23).

“**APELAÇÃO.** Preliminar em contrarrazões de inobservância à dialeticidade. Rejeição. Recursos que impugnam os fundamentos da r. sentença. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Prova oral que era desnecessária, sendo suficientes ao julgamento os documentos coligidos aos autos. AÇÃO POSSESSÓRIA. Apelado que comprovou a posse do imóvel, mediante Instrumento Particular

de Compra e Venda de Imóveis Urbanos e Rurais firmado com a coproprietária do bem. Ônus probatório desincumbido (Art. 373, II, CPC). Anuência dos demais condôminos dispensável, por se tratar de bem divisível. Discussão acerca da validade do compromisso de compra e venda é matéria estranha ao litígio. Má-fé dos apelantes. Inocorrência. Exercício do direito de recorrer. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.” (Apelação Cível nº [0004511-80.2012.8.26.0338](#), Rel. Fábio Podestá, j. 27/03/23).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA** PARA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO NA PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE ALEGADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO ORIUNDO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE VIERAM A SER CANCELADOS POR ACÓRDÃO EM APELAÇÃO, COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, E EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA DE FORMA INDEVIDA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIAS QUE NÃO RESTARAM PREJUDICADAS PELO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VOLTADO CONTRA DECISÃO QUE PRORROGARA PRAZO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA E QUE, PORTANTO, DEVEM SER APRECIDAS – ARTIGO 525, § 1º, INCISOS V E VII, DO CPC – RECURSO PROVIDO PARA ESSE FIM.” (Agravo de Instrumento nº [2251223-08.2022.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 02/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de cobrança. Decisão que indeferiu o arresto cautelar pleiteado. Inconformismo. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Existência de probabilidade do direito ou perigo de dano não se constata. Ausência de direito líquido, certo e exigível a possibilitar a medida constritiva requerida. Título judicial que só é constituído quando do sentenciamento do feito. Processo que ainda está em regular andamento. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2274520-44.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 02/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de reparação de danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Danos morais. Ocorrência. Existência de contratações a que a autora não procedeu. Descontos mensais no benefício previdenciário de autora, idosa, que são suficientes para ensejar a responsabilidade civil da ré. Existência do dever de indenizar. Compensação. Necessidade de a autora devolver à ré a quantia depositada indevidamente em sua conta, com atualização, para que não haja enriquecimento indevido. Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente, invertendo-se os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação, com determinação.” (Apelação Cível nº [1002801-63.2022.8.26.0562](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 16/03/23).

“**AÇÃO DE COBRANÇA** – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA - ADMISSIBILIDADE – DISPENSA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DIREITO À ANOTAÇÃO NO SISTEMA DA CESSÃO DO CRÉDITO NO VALOR LÍQUIDO DO EXTRATO DO CONSORCIADO EXCLUÍDO – IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE PAGAMENTO IMEDIATO, ANTE

BLOQUEIO DA COTA DA CONSORCIADA CEDENTE EM INQUÉRITO POLICIAL PARA INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DA RÉ – IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1009349-90.2022.8.26.0405](#), Rel. Matheus Fontes, j. 16/03/23).

“**APELAÇÃO.** EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA, JÁ QUE O RÉU NÃO LOGROU PROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (C.P.C., ART. 373, II). 2. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM HIPÓTESE EM QUE NÃO É CASO DE DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DE VALORES POR PARTE DA AUTORA, JÁ QUE ELA NÃO SE BENEFICIOU EFETIVAMENTE DO VALOR MUTUADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. 3. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 4. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1035386-82.2021.8.26.0602](#), Rel. Campos Mello, j. 16/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória de direito de modificação de pagamento c/c tutela de urgência. Crédito rural. Sentença de procedência para reconhecer o direito ao alongamento da dívida centrada em cédula de crédito rural. Inconformismo. Preliminar de chamamento ao processo. Matéria decidida anteriormente à r. sentença e que deixou de ser combatida. Preclusão temporal. Alongamento de dívida. Possibilidade. Direito subjetivo do devedor. Inteligência do artigo 13 do Decreto-lei nº 167/67, somado à Súmula nº 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Benefício, contudo, que não se apresenta automático, devendo ser atendidos certos requisitos contidos no ordenamento jurídico. Lei nº 4.829/1965 e Manual de Crédito Rural. Demonstração, na esfera administrativa, de que houve o pedido de alongamento e antes do vencimento da obrigação. Preenchimento e comprovação dos requisitos necessários para alongamento de dívida oriunda de crédito rural. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1001914-12.2020.8.26.0025](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 16/03/23).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil. Afastamento. Culpa exclusiva da vítima não reconhecida. Culpa concorrente configurada. Autor que ao promover o descarregamento de carga transportada às dependências da apelada sofreu lesões corporais por falta de observância de medidas de segurança. Provas dos autos que demonstram que a apelada também não promovia ou não exigia medidas de segurança para impedir a ocorrência de acidentes quando do descarregamento das cargas transportadas até suas dependências. Prova pericial que comprova que o apelante sofreu lesões corporais que reduziram sua capacidade para atividade laborativa regular. Danos materiais e lucros cessantes não comprovados e que não podem ser presumidos. Dano moral caracterização. Pensão vitalícia fixada, independentemente da parte lesada exercer nova atividade profissional em razão de maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes deste E. TJSP e C. STJ. Recurso provido em parte para julgar o pedido parcialmente procedente.” (Apelação Cível nº [1017481-63.2016.8.26.0562](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 16/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADEMAIS, AÇÃO GARANTIDA POR CÉDULA HIPOTECÁRIA. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O BEM PREVIAMENTE OFERECIDO EM GARANTIA, NOS TERMOS DO ART. 835, §3º, CPC. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2277909-37.2022.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 30/03/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO INCLUÍDO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA DE QUAISQUER INFORMAÇÕES DA DÍVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000707-69.2022.8.26.0457](#), Rel. Alberto Gosson, j. 30/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE Nº 1025813-37.2022.8.26.0100, NA QUAL A AGRAVANTE FIGURA COMO FIDUCIANTE DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO TERCEIRO DEVEDOR INDEFERIU A REAPRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE INDEFERIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DO CREDOR DA GARANTIA E DETERMINOU QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, MUITO EMBORA"... O contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento..." (REsp n. 1.513.190/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017), NÃO IMPLICA ADMITIR QUE UM TERCEIRO FIDUCIANTE PERMANEÇA ATRELADO INDEFINIDAMENTE EM GARANTIA REAL CONSTITUÍDA SEM A POSSIBILIDADE DE DISPOR DE SEUS BENS. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE DESACONSELHA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEVE SER INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2000426-75.2023.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 30/03/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE. INSTITUIÇÃO DE ARRANJO DE PAGAMENTO MANTEVE BLOQUEIO DE CINQUENTA MIL REAIS DEPOSITADOS EM CONTA DA AUTORA POR PERÍODO DE UM ANO ANTE A SUSPEITA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NA ORIGEM DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO, MESMO APÓS JUNTADA DE RECIBOS DOCUMENTANDO A TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA CONDUTA DA RÉ. EM QUE PESE A INTENÇÃO DE COARTAR ATOS ILEGAIS, NÃO PODERIA RETER QUANTIA DA ORDEM DE CINQUENTA MIL REAIS POR TANTO TEMPO SEM AMPARO DE MEDIDA JUDICIAL NO CASO CONCRETO. DANO MORAL BEM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002860-66.2022.8.26.0072](#), Rel. Alberto Gosson, j. 30/03/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Pretendido pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Descabimento – Penhora que deve recair preferencialmente sobre dinheiro – Art. 835, I, do atual CPC – Caso em que, para se permitir o seguro garantia em detrimento da penhora de dinheiro, é necessária a anuência do credor – Banco agravado que, em diversas ocasiões, recusou com veemência o seguro garantia ofertado pela agravante. Embargos à execução - Postulado pela agravante que fosse aceito o seguro garantia por ela ofertado e reconhecido que houve plena garantia do juízo na execução – Possibilidade de substituição do dinheiro por seguro garantia em hipóteses excepcionais, nas quais haja risco de dano grave ao devedor – Precedentes do STJ – Agravante (JBS) que possui inegável capacidade econômica, nada indicando que a prestação de garantia líquida, certa e exigível possa causar-lhe qualquer prejuízo – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno – Pretendida pela agravante a concessão da tutela recursal ao agravo de instrumento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.” (Agravo de Instrumento nº [2195322-55.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 15/02/23).

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Construção de ativos financeiros via Sisbajud – Desbloqueio dos valores – Cabimento – A par do atual entendimento do Col. STJ no sentido de inviabilidade de bloqueios de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, na espécie a construção sequer atenderia aos requisitos da utilidade da execução – Decisão reformada – Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a fins específicos – Descabido, assim, seu emprego na espécie – Decisões proferidas nos autos de origem reformadas, objeto dos agravos de instrumento ns. 2207419-87.2022.8.26.0000 e 2251912-52.2022.8.26.0000 – Recursos providos, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2207419-87.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Seguro – Segredo de Justiça – Descabimento – Segredo de justiça que é exceção à regra da publicidade do processo – Ausência das hipóteses do art. 189 do CPC – Partes interessadas que deverão comprovar que no procedimento arbitral em curso foi estipulada a confidencialidade – Pretensão da agravante de intervenção litisconsorcial – Razoabilidade – Sentença que pode vir a produzir efeitos contra a ora agravante – Inteligência do art. 124, do Código de Processo Civil – Ausente, de outro lado, qualquer excepcionalidade a justificar a extensão do prazo anual definido pelo legislador – Inteligência do art. 313, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, principalmente levando-se em conta a precocidade de tal pleito, tendo em vista que o processo deverá permanecer suspenso até o encerramento do procedimento arbitral – Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2243214-57.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Encargo oriundo de garantia real de hipoteca, que foi instituída sobre o empreendimento, em decorrência de mútuo financeiro – Unidades autônomas do empreendimento são destinadas a alienação para terceiros – Adquirentes que respondem "apenas pela dívida que assumiram com o seu negócio, e não respondem pela

eventual inadimplência da construtora" – Súmula nº 308, do C. Superior Tribunal de Justiça – Pretensão da exequente em penhora da fração ideal da matrícula "mãe do empreendimento", objeto de hipoteca – Construção que poderá atingir terceiros de boa-fé que já adquiriram as unidades por meio de instrumento de promessa de compra e venda, ainda não averbado – Decisão mantida – Recurso improvido." (Agravado de Instrumento nº [2250484-35.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/03/23).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de defesa da posse de bem imóvel penhorado nos autos de execução, com fundamento em suposto direito de retenção por benfeitorias – Descabimento – Os embargos de terceiro não se afigura a via processual adequada para o pedido de indenização e retenção por benfeitorias introduzidas pelo terceiro embargante – Alegações voltadas a defesa da posse que exerce desde 1997 – Parte que já deduziu anterior ação de embargos de terceiro, julgados improcedentes, cujo entendimento foi ratificado por esta E. 23ª Câmara de Direito Privado – Nítida tentativa de contornar desfecho desfavorável em ação anteriormente deduzida, sob o pretexto quanto ao exercício de direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel – Evidências suficientes nos autos de que o imóvel foi, de fato, adquirido pela parte executada (filhos do embargante) e que nele edificaram imóvel residencial – Improcedência da ação que se impõe – Majoração da verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, observada a condição da parte embargante com relação aos benefícios da justiça gratuita – Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1001085-86.2022.8.26.0081](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/03/23).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Indevida desativação da conta (página), em razão de não ter sido demonstrado que utilizada em desacordo com os "Termos de Serviços" da plataforma utilizada – Ausência de qualquer prévio aviso e oportunidade de ampla defesa e contraditório, preceitos constitucionalmente garantidos – Cancelamento do serviço indevido – Disposições dos arts. 497 e 498 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) permitem ao juiz impor multa diária, em caso de descumprimento de determinação judicial – Danos morais caracterizados na espécie – Autor que se utilizava das redes sociais também para divulgar seu trabalho – Fixação em R\$ 10.000,00 adequada para o caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração da verba honorária de sucumbência, em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1013265-83.2021.8.26.0562](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 08/03/23).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Litígio coletivo. Sentença de procedência, com determinação de reintegração do autor na posse do imóvel e condenação dos réus à demolição das construções erigidas no imóvel e às multas de 10% do valor da causa por litigância de má-fé e de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformismo dos réus e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Apelações. Preliminares. Alegação de ofensa ao princípio da adstrição. Autor que, após a citação dos réus, alterou a indicação da área total do imóvel objeto da ação de 10.000,00m² para 4.539,43m². Alteração que não modifica o pedido inicial. Nulidade não verificada. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação dos réus a respeito da data da vistoria ou por suposto não comparecimento do perito ao local. Ausência de intimação das partes a respeito da vistoria realizada pelo perito. Vistoria do local que se mostra desnecessária

para o deslinde do feito. Nulidade não verificada. Alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Defensoria Pública a respeito da produção de prova pericial. Vício foi sanado antes de proferida a sentença, tendo sido possibilitada a manifestação da Defensoria Pública em relação à prova produzida. Nulidade não verificada. Alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e da colheita de depoimento pessoal do autor. Produção de prova testemunhal e a colheita de depoimento pessoal do autor são inúteis para a solução do caso. O mérito está solucionado de tal sorte que as provas, que eventualmente fossem produzidas, não poderiam, de maneira alguma, alterar o desfecho dado pela sentença. Precedente do STJ. Nulidade não verificada. Alegação de ilegitimidade ativa. O imóvel objeto da ação não foi desapropriado pelo Dersa, conforme averiguado em laudo pericial. Autor que é parte legítima para ajuizar a presente demanda. Ilegitimidade não verificada. Alegação de ausência de interesse de agir. Pressupostos processuais devem ser verificados em abstrato. Teoria da asserção. Autor que afirma que exercia a posse sobre o imóvel antes do suposto esbulho praticado pelos réus. A análise acerca do efetivo exercício da posse sobre o imóvel é matéria de mérito, a ser objeto de análise após a devida instrução processual. Ausência de interesse de agir não verificada. Mérito. Da posse anterior do autor sobre o imóvel. A posse anterior do espólio autor sobre o imóvel restou demonstrada, afastando-se, portanto, a alegação dos réus de que o imóvel se encontraria abandonado. Da ocorrência do esbulho e da perda da posse. Posse anterior do autor demonstrada. Incontroverso que os réus adentraram o imóvel sem sua anuência. Esbulho verificado. Da data do esbulho e da exceção de usucapião. Imagens de satélite e ofício da Prefeitura de Guarulhos que indicam que o esbulho teve início, aproximadamente, em janeiro de 2018. Réus que não lograram êxito em demonstrar as alegações de que exerciam a posse sobre o bem desde 2001. Exceção de usucapião afastada. Da função socioambiental da propriedade. Área ocupada que constituía reserva legal. Propriedade que cumpria a função socioambiental, nos termos do art. 3, III, da Lei 12.651/12. Da indenização pelas benfeitorias. Réus que são possuidores de má-fé, pois não ignoravam a irregularidade da ocupação do imóvel. Art. 1.220, Código Civil. "Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias". Portanto, considerando-se que a área constituía reserva legal, tem-se que as construções realizadas não podem ser consideradas benfeitorias necessárias, não havendo, portanto, como reconhecer o direito de ressarcimento dos réus. Da multa por litigância de má-fé. Litigância de má-fé dos réus não verificada no caso em tela. Manifestações processuais dos réus, inclusive as impugnações ao laudo pericial, não ultrapassam os limites do direito de defesa. Multa por litigância de má-fé imposta aos réus afastada. Conclusão. Reforma-se a sentença apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta aos réus. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1006657-21.2018.8.26.0224](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/03/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo. Atraso em voo internacional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14, do CDC, 734 e 927 do CC/02. Atraso de 6 horas para o embarque. Comunicação do cancelamento na véspera do embarque. Falta de auxílio material. Não comprovada excludente de ilicitude da ré, que alegou greve geral na Itália para justificar o cancelamento do voo. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório fixado no valor total de R\$6.000,00, sendo R\$2.000,00 por passageiro. Princípios da proporcionalidade e

razoabilidade atendidos. Doutrina. Precedentes. Sentença reformada. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1105820-50.2021.8.26.0100](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 08/03/23).

“**APELAÇÃO.** Ação indenizatória. Alegação de estelionato durante leilão de automóvel. Pretensão da autora de que sejam os bancos réus condenados ao pagamento de indenização por danos para reparar os prejuízos decorrentes de transferência realizada para conta de terceiro, em razão de golpe em suposto leilão. Descabimento. Hipótese em que não há nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e a ocorrência do dano. Culpa exclusiva da vítima que, voluntariamente, realizou a transferência bancária, bem como do fraudador. Sentença de improcedência da demanda mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001157-16.2021.8.26.0079](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/03/23).

“**APELAÇÕES CÍVEIS.** Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de fraude em contratação de cartão de crédito. Cartão utilizado por corretor de seguros em desfavor da cliente, sem sua anuência ou autorização. Cobranças indevidas. Não comprovação documental da contratação pela Autora. Prestação de serviços defeituosa, danos morais devidos. Quantum adequado ao caso. Manutenção da sentença. **RECURSOS NÃO PROVIDOS.**” (Apelação Cível nº [1004487-31.2020.8.26.0281](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/03/23).

“**APELAÇÃO.** Ação anulatória de títulos de crédito cumulada com reparação de danos morais. Protesto de duplicata sem causa subjacente. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Título nulo, pois sem lastro direto em compra e venda ou prestação de serviços. Inteligência dos arts. 1º, 2º e 20 da Lei nº 5.474/1968. Jurisprudência do STJ. Transação realizada mediante fraude por terceiro em nome da autora. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1079682-80.2020.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/03/23).

“**APELAÇÕES.** Ação de obrigação de fazer. Pretensão de compelir o réu a excluir perfis falsos de rede social e fornecer dados para identificação do responsável. Sentença de parcial procedência. Recorrente réu alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer dados do criador dos perfis falsos. Artigo 18 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Sentença mantida nesse ponto. Honorários advocatícios. Recurso da autora. Sucumbência do réu, sobretudo diante da resistência oferecida às pretensões da autora. **RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AUTORA PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1061164-08.2021.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 08/03/23).

“**REEXAME** – Honorários advocatícios de sucumbência – Reexame com base no art. 1030, II, do atual CPC - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsps nºs 1.850.512-SP, 1.877.883-SP, 1.906.623-SP e 1.906.618-SP, relativos ao Tema 1076 – Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda,

forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Reexame – Honorários advocatícios de sucumbência – Ação de cobrança - Decretada a improcedência da ação em relação à corré Maria Bernadete Vargas Miguel, decorrente do reconhecimento da falsidade da assinatura a ela atribuída, aposta no documento que fundamentou a ação de cobrança - Honorários advocatícios fixados em desfavor do banco autor, nos termos do § 8º do art. 85 do atual CPC, em R\$ 1.000,00, majorados na Apelação para R\$ 5.000,00 - Descabimento – Valor da causa, R\$ 301.597,39, coincidente com o proveito econômico obtido pela vencedora, que não se mostra baixo - Juízo de retratação efetuado para alterar o julgamento do apelo da referida corré, a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo banco autor, em 10% sobre o valor da causa atualizado - Acórdão reformado nesse ponto – Apelo da autora provido.” (Apelação Cível nº [3006116-36.2013.8.26.0318](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“**EXECUÇÃO** - Penhora – Decisão que considerou admissível a constrição de 10% dos valores advindos dos convênios particulares, tendo determinado a pesquisa perante os convênios quanto à existência de créditos em favor da agravante – Possibilidade – Embargos do devedor opostos pela agravante que foram recebidos sem efeito suspensivo – Questão relacionada ao instituto da "supressio" que demanda dilação probatória – Inexistência de indícios de que a constrição de 10% de tais verbas, oriundas apenas dos convênios particulares, possa inviabilizar a continuidade das atividades da agravante – Percentual que, de qualquer maneira, pode vir a ser revisto no juízo de origem, caso a agravante demonstre que ele compromete o desempenho de suas atividades – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2035160-52.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“**BEM DE FAMÍLIA** – Impenhorabilidade - Demonstrado que o agravante Wagner reside no imóvel constrito com a sua família – Caso em que foram anexadas contas de consumo pelos agravantes, relativas a janeiro de 2021, período anterior à lavratura da penhora, assim como ata notarial, que revelou que o agravante Wagner e a sua família, efetivamente, residem no imóvel discutido - Agravante Wagner e a sua esposa que foram intimados da penhora no endereço do imóvel em questão - Fato de o agravante possuir outros imóveis que, por si só, não é suficiente para autorizar a penhora sobre aquele em que constituiu residência – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada nesse ponto. Execução por título extrajudicial - Suspensão – Recuperação judicial prevista na Lei 11.101/2005 que não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas - Art. 49, § 1º, da citada lei – Matéria em exame que foi objeto da Súmula 581 do STJ - Agravantes que figuram como avalistas intervenientes garantidores, tendo eles se responsabilizado pelo pagamento do débito solidariamente com a empresa devedora principal – Relação jurídica envolvendo o devedor solidário e o credor que não pode ser abalada pelos efeitos da decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial da devedora principal - Efeitos da novação operada na recuperação judicial que não se estendem aos agravantes, além de serem diversos daqueles decorrentes da novação prevista no Código Civil – Decisão mantida nesse ponto – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2037935-74.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“PENHORA – Incidência sobre imóvel que possui uso residencial e comercial – Decisão que deferiu o pedido para que fosse afastada a penhora - Pretendida pela agravante a penhora sobre a parte comercial do imóvel, que se situa no piso inferior – Descabimento – Agravado, idoso, que reside na parte superior do imóvel e utiliza o piso inferior (garagem) para que o seu filho desempenhe atividade comercial, para fins de subsistência da família – Caso em que não há separação de matrículas entre as unidades residencial e comercial, o que inviabiliza a penhora apenas da parte comercial – Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias que possuem redes em comum – Penhora pretendida pela agravante que não se legitima – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2241147-56.2021.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“MONITÓRIA – Prestação de serviços de transporte – Incontroverso que a autora-embargada prestou serviços de transporte para a ré-embargante - Fato que, em momento algum, foi impugnado pela ré-embargante, que tinha plena ciência de que o transporte das mercadorias constantes das notas fiscais de venda tinha sido realizado pela autora-embargada e não pela empresa "Vanju Transportes Ltda. EPP" – Fato de ter constado das notas fiscais de venda das mercadorias a transportadora "Vanju", ao invés da autora-embargada, que não se mostra hábil a afastar a pretensão monitória - Eventuais irregularidades fiscais apontadas pela ré-embargante que dizem respeito à escrituração contábil da transportadora contratada e da subcontratada, não se vislumbrando qualquer óbice legal à realização do pagamento dos serviços por parte da ré-embargante - Decreto de rejeição dos embargos ao mandado que se afigurou legítimo - Recurso adesivo da ré-embargante desprovido. Monitória – Sucumbência - Ré-embargante que deve arcar com o ônus de sua derrota - Inviável considerar-se que a autora-embargada deu causa ao ajuizamento da demanda - Ré-embargante que tinha conhecimento de que havia sido a autora-embargada a responsável pelo transporte das mercadorias por ela adquiridas, não havendo "justa causa" para a recusa do pagamento – Sentença reformada nesse ponto – Apelo da autora-embargada provido.” (Apelação Cível nº [1011069-56.2019.8.26.0451](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Duplicatas de prestação de serviços - Contrato de prestação de serviços de controlador de acesso e assessoria em segurança – Alegado pela embargante que houve má prestação de serviços por parte da embargada, que permitiu, com a participação direta de sua sócia Daniela Fernanda Pettirossi Vasconcelos, que milhares de objetos pertencentes ao seu acervo físico fossem subtraídos pela companheira de Daniela e ex-gerente da embargante Adriana Aparecida Bertozzo – Caso em que Daniela foi absolvida na esfera criminal por falta de provas – Circunstância que não tem o condão de vincular o juízo cível – Art. 66 do CPP e art. 935 do CC – Ilação que, contudo, não tem o condão de alterar o desfecho das demandas. Execução por título extrajudicial – Duplicatas de prestação de serviços – Existência de relação homoafetiva entre Daniela e Adriana que é incontroversa - Existência dessa relação que, por si só, não é suficiente para que se conclua que houve má prestação de serviços por parte da embargada – Serviços de "assessoria e consultoria em todo e qualquer assunto relacionado à segurança durante 24 horas por dia" que, indubitavelmente, não se confundem com serviços de segurança e vigilância, cuidando-se de obrigação de meio - Fato de a sócia da embargante Daniela ser companheira de Adriana que não a torna, automaticamente, partícipe nos crimes cometidos por esta última – Necessidade, para tanto, de provas contundentes de tal fato, o que não se verificou

no caso em tela – Sentença mantida – Apelo da embargante desprovido.” (Apelação Cível nº [1037652-56.2018.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços – Anúncio fraudulento de imóvel para locação em nome do autor, disponibilizado na plataforma digital "Booking.com" – Pretensa exclusão da responsabilidade da corré "Booking.com", em razão de atuar como mera plataforma virtual de classificados, que não se legitima – Ônus da corré "Booking.com", na condição de fornecedora de serviços, dispor de mecanismo eficiente, a fim de evitar que terceiros utilizem dados inexatos para publicar anúncio em sua plataforma – Risco da própria atividade econômica - Fornecedor de serviços que responde, independentemente da existência de culpa, isto é, de forma objetiva – Art. 927 do CC - Responsabilidade da referida corré caracterizada. Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Anúncio fraudulento de imóvel para locação em nome do autor disponibilizado na plataforma da corré "Booking.com" que caracterizou dano moral – Prejuízo à imagem e à moral do autor - Situação vivenciada pelo autor, pessoa pública, que lhe causou constrangimento e vexação ao ter o seu nome atribuído à fraude perpetrada, não podendo ser reputada como mero aborrecimento – Corré "Booing.com" que deve responder pelos danos morais ocasionados ao autor. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Fixado na sentença o valor de R\$ 10.000,00, o qual não comporta majoração ou redução – Procedência da ação mantida - Apelos da corré "Booking.com" e do autor desprovidos.” (Apelação Cível nº [1067668-98.2019.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Fraude bancária – Golpe via SMS – Link fraudulento recebido pela autora, via SMS, de canal oficial de atendimento bancário do banco réu - Programa "Livelo" anunciando pontuação de cartão de crédito prestes a vencer – Autora que também recebeu ligação de telefone oficial do "Banco do Brasil", utilizado pelos gerentes para entrar em contato com os seus clientes – Autora que se dirigiu ao terminal de autoatendimento, a fim de resgatar os seus pontos, seguindo as orientações da pessoa que se passou por preposto do banco réu – Estelionatário que obteve êxito, efetuando imediatamente transações com os dados obtidos da conta da autora, consistentes em "PIX" no valor de R\$ 29.000,00 e no pagamento de "Impostos ICMS Processo Fiscal" no valor de R\$ 12.024,43, totalizando o prejuízo de R\$ 42.024,43 - Facilidade com que o estelionatário logrou utilizar os canais oficiais de comunicação com o cliente que demonstra clara falha no sistema de segurança do banco réu, evidenciando o fortuito interno, a ensejar a incidência da Súmula 479 do STJ - Mantido o decreto de restituição do valor debitado em conta corrente da autora em virtude das malfadadas transações. Responsabilidade civil - Dano moral – Débito fraudulento ocorrido na conta corrente de titularidade da autora que, por si só, não configura dano moral puro - Inicial e razões recursais que não revelaram desdobramento que representasse abalo ao crédito, à imagem ou à honra da autora - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais – Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir. Honorários de advogado - Sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que o pedido de danos materiais (R\$ 42.024,43) foi julgado procedente e o pedido de danos morais (R\$ 17.975,57) improcedente - Levando-se em conta que cada pretensão possui valor próprio atribuído na exordial, adequado que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos de forma proporcional de acordo com o grau de êxito de cada uma das partes, isto é, com base em

percentual sobre o valor do proveito econômico auferido – Sentença que fixou os honorários de modo idêntico aos advogados da autora e do banco réu reformada nesse ponto - Apelo da autora parcialmente provido e apelo do banco réu desprovido.” (Apelação Cível nº [1092000-61.2021.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 29/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Magistrado que, ao sanear o feito, deferiu a realização de prova pericial, impondo ao réu/agravante o ônus de arcar com os honorários periciais – Pretensão da ré/agravante de parcelamento dos honorários em 05 vezes – Irrazoabilidade – Ausência de comprovação de efetivas dificuldades financeiras – Inteligência do art. 465, parágrafo 4º, c.c. art. 95, parágrafos 1º e 2º, ambos do CPC – Agravante que não alega qualquer impedimento ou impossibilidade de recolher o valor integral dos honorários, não cabendo a ela decidir a modo e o tempo do pagamento do expert – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2278678-45.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão de contrato de representação comercial – Cumprimento de sentença – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de sucessão processual, incluindo-se os sócios da executada/agravada no polo passivo da ação – Razoabilidade - Não houve a dissolução formal da empresa/agravada, com prévio procedimento de liquidação e baixa na Junta Comercial, mas sim encerramento irregular, constando situação de "inapta" em razão de omissão na entrega das declarações de cunho fiscal - Tal não implica no reconhecimento da extinção da personalidade jurídica – Sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC descabida – Precedentes - Necessidade de instauração de procedimento específico, caso a agravante pretenda a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para se manifestar, nos termos dos art. 133 a 137, c.c. art. 795, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil – Recurso improvido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2300772-84.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/03/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Sentença de improcedência na origem – Insurgência recursal somente no tocante à condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé – Manutenção da condenação que é imperativa - Tentativa de ludibriar o Poder Judiciário com inverdades, alterando, assim, a verdade dos fatos - Montante da condenação, todavia, que merece redução, em razão do parco benefício previdenciário percebido pela autora e porque não demonstrado tenha ocorrido maiores prejuízos à parte requerida em razão da lide temerária – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1010469- 90.2019.8.26.0077](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/03/23).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prescrição - Art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil - Reconhecimento - Crédito que não é mais dotado de exigibilidade, posto decorrente de fatura de cartão de crédito vencida em 27/02/2012, sem que a credora tenha exercido o direito de cobrança no prazo legal - Circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1010820-79.2022.8.26.0361](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 29/03/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada. Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Preliminar. Sentença extra petita. Inocorrência. Mero erro material, conforme fundamentação da r. sentença. Correção, de ofício. Mérito. Apelada, pessoa jurídica, que manteve conta corrente com a instituição financeira, encerrada em outubro de 2020 com a quitação de todos os débitos. Parte autora que, após um ano do encerramento da conta, foi surpreendida com a manutenção da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito da conta bancária encerrada. Existência do débito não comprovada pelo réu. Verossimilhança das alegações iniciais. Inversão do ônus da prova que se faz necessária. Art. 6º, VIII, do CDC. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito. Elementos dos autos que corroboram a versão apresentada pela autora. Responsabilidade objetiva da instituição financeira ré por danos decorrentes da conduta ilícita. Art. 14 do CDC. Inexigibilidade do débito que se impõe. Dano moral. Ocorrência. Negativação que constitui dano in re ipsa. Desnecessidade de comprovação do dano. Indenização fixada em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1074844-63.2021.8.26.0002](#), Rel. Cláudio Marques, j. 10/03/23).

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ADITIVOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DA PARTE – INSUFICIÊNCIA – DESERÇÃO – I – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em relação à embargante Giovana Svaiger, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, e de improcedência, em relação aos demais embargantes – Recurso de ambas as partes – II - Havendo ausência de recolhimento do preparo recursal, há necessidade de intimação do advogado da parte recorrente para recolher o valor correspondente, em dobro, sob pena de deserção – Oportunizado, aos embargados, prazo para recolhimento do valor do preparo recursal, estes recolheram em valor insuficiente - Valor correto do preparo que corresponde a 4% sobre o proveito econômico pretendido – Descabida nova complementação - Deserção caracterizada - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal - Inteligência do art. 1.007, §§4º e 5º, do NCPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso dos embargados não conhecido".

"PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar dos embargantes afastada".

"PRELIMINAR – AUSENTE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – I - Contrato celebrado entre as partes que, desde que devidamente assinado por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial – Inteligência do art. 784, III, do NCPC – Hipótese, contudo, em que o contrato de compra e venda não foi assinado por duas testemunhas – II – Ação de execução, no entanto, lastreada também em escritura de confissão de dívida e aditivos, devidamente assinados, inclusive por testemunhas – Ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de compra e venda que pode ser suprimida pelos demais elementos coligidos aos autos, que atestam a veracidade e validade do título - Existência de título executivo extrajudicial – Precedente do C. STJ - Preliminar dos embargantes afastada".

"PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –

Embargantes Maccris, Vinicius e Maria Cristina que figuraram no contrato de compra e venda como compradores, apondo no documento as suas correspondentes assinaturas - Aditivos contratuais que tiveram como escopo apenas alterar as formas de pagamento da dívida, não havendo novação - Ausente extinção da obrigação inicial e de ânimo de novar - Inteligência dos arts. 360, inciso I, e 361 do CC - Novação da dívida não configurada - Legitimidade passiva dos embargantes Maccris, Vinicius e Maria Cristina configurada - Preliminar dos embargantes afastada". "EXCESSO DE EXECUÇÃO - LIMITAÇÃO DE JUROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - I - Aditivos contratuais firmados entre as partes que estabeleceram a cobrança de juros de 3% ao mês e de 19,05% - Abusividade dos juros reconhecida - Redução dos juros a 1% ao mês - Inteligência do art. 161, §1º, do CTN - Recálculo da dívida determinado - II - Honorários advocatícios contratuais estabelecidos em 20% sobre o valor do débito que são devidos, na medida em que as partes pactuaram livremente a sua porcentagem no instrumento de confissão de dívida, não havendo reparação a ser feita - Sentença parcialmente reformada - Apelo dos embargantes parcialmente provido". "ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - I - Embargados que decaíram de parte mínima do pedido, razão pela qual deverão os embargantes arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, no valor fixado pela r. sentença - II - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R\$3.000,00". (Apelação Cível nº [1023192-50.2021.8.26.0602](#), Rel. Salles Vieira, j. 02/03/23).

"**AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - INTERESSE DE AGIR - SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO - SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL - I - Decisão agravada que conheceu em parte da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, coexecutados, rejeitando-a no mérito - II - Sujeição do crédito executado à recuperação judicial das agravantes que já foi objeto de apreciação em agravo de instrumento anterior, já julgado por esta C. Câmara - Matéria preclusa - III - Crédito decorrente do depósito, por parte do exequente, do valor afiançado, realizado em 20/08/2019, em momento posterior ao pedido e ao deferimento da recuperação judicial - Incontroverso o pagamento do valor afiançado, por parte do banco, cumprindo à condição suspensiva apta a tornar o título exigível - Reconhecido que o momento da constituição do crédito executado é a realização do pagamento pelo banco fiador da dívida não adimplida pelo afiançado - Precedentes deste E.TJSP e do C.STJ - IV - Extraconcursalidade do crédito reconhecida, a teor do caput do art. 49 da Lei 11.101/05 - Matéria que também já foi objeto de análise em recurso anterior - V - Eventual aprovação do plano e novação dos créditos que não se estendem ao sócio coexecutado, coobrigado e devedor solidário - Inteligência da Súmula nº 581 do C.STJ - Interesse de agir presente na hipótese - VI - Reconhecido que todas as condições necessárias a exigibilidade do crédito encontram-se presentes - Decretação da falência que ainda não ocorreu - Inaplicabilidade do art. 803, III, do CPC - Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada - Decisão mantida - Agravo improvido". "ILIQUEZ - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - CRÉDITO PRINCIPAL ARROLADO NO QUADRO DE CREDORES - Hipótese em que as teses relativas a iliquidez e o excesso de execução, em razão de pagamento parcial realizado; e ainda, as questões afetas ao crédito concedido em favor da FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, bem como o fato de já ter sido ele arrolado no quadro de credores da recuperação judicial, não foram objeto da decisão agravada - Incabível o enfrentamento destas matérias diretamente em 2ª instância, sob supressão**

de um grau de jurisdição – Agravo não conhecido, nestes aspectos". (Agravo de Instrumento nº [2204971-44.2022.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 23/03/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte marítimo de mercadorias em contêineres. Direito de regresso regido pelo Art. 786 do Código Civil. Responsabilidade objetiva do transportador que vai do porto de embarque até o de destino. Instituto que dispensa, unicamente, o exame alusivo à presença de dolo ou culpa do transportador, mas não exonera o lesado de demonstrar a relação de causa e efeito entre a conduta e o evento danoso. Laudo unilateral apresentado pela seguradora, constando molhadura na mercadoria, que foi confeccionado dias após a descarga e o desembarço aduaneiro. Dispensa da vistoria oficial pela autora que inviabilizou a prova de que as avarias ocorreram durante o transporte marítimo. Prova pericial que também não se prestaria a este fim. A ausência de relatório, laudo ou perícia que comprove as condições do contêiner no exato momento da entrega no porto afasta a presunção de que os danos à mercadoria tenham ocorrido durante o transporte marítimo, podendo ter se dado em momento posterior à descarga. Improcedência mantida, à luz do Art. 373, inciso I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011520-39.2019.8.26.0562](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 23/03/23).

“SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA EM RESPOSTA. DIALETICIDADE RECURSAL. Razões que combatem regularmente os fundamentos aduzidos na r. sentença, permitindo a compreensão da insatisfação e o exercício do contraditório. Observância do art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar afastada. MÉRITO. Golpe aplicado por terceiro que, passando-se por agente do banco réu, obteve dados sigilosos das autoras e logrou a habilitação de aparelho celular diverso para realização das transações financeiras impugnadas. Autoras que não observaram dever de cuidado básico ao confiar os dados do cartão, incluindo senha e QR Code, a terceiro. Constatação, contudo, de corresponsabilidade do banco réu. Falsários que utilizaram linha telefônica que espelhava a numeração oficial da instituição. Indícios relevantes de fraude. Realização de dois empréstimos e de transações em valores expressivos (R\$ 50.000,00, R\$ 10.000,00 e R\$ 30.000,00), em menos de 24 horas, por dispositivo móvel recém-cadastrado e cuja linha de telefonia não pertencia às clientes. Responsabilidade do réu com fulcro no art. 14 do CDC. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Mitigação em decorrência da corresponsabilidade das autoras. Art. 945 do Código Civil. Repartição do prejuízo em igual fração, incluindo o valor das transações (R\$ 50.000,00, R\$ 10.000,00 e R\$ 30.000,00) e as dívidas representadas pelos dois empréstimos. Responsabilidade integral do banco no que tange ao pagamento com cartão de crédito, no importe de R\$ 12.000,00. Ato considerado suspeito pelo sistema de segurança da instituição, motivando realização de chamada telefônica à correntista, que, na oportunidade, negou a autoria. Injustificada omissão em prevenir ou remediar a concretização do prejuízo. Situação que denota contribuição consciente para o sucesso da investida criminoso. Dano moral demonstrado. Desvio de elevada monta, levando ao esvaziamento do saldo em conta e das reservas financeiras das autoras. Impacto psíquico e emocional elevados. Autora que provou, em atestado médico minucioso, recaída em quadro depressivo, havendo correlação com o evento tratado nos autos. Coautora idosa, com aproximadamente 78 anos, do que se presume maior suscetibilidade emocional. Quantum reparatório fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada postulante, refletindo a corresponsabilidade das vítimas. Conclusão: Sentença reformada para condenar o réu a: (i) arcar com metade do valor das transações impugnadas na conta corrente e com a integralidade da

transação impugnada no uso do cartão de crédito; (ii) suportar metade dos saldos devedores dos dois empréstimos versados na causa; (iii) compensar o dano moral. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1117577-41.2021.8.26.0100](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 23/03/23).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**ESTABELECIMENTO DE ENSINO** – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Preliminar de Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado da lide que prevalece – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC, art. 370 e 355, I – Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e do Juízo do foro do domicílio do autor, rejeitadas – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeitada por satisfeitos os requisitos do NCPC, art. 489 e da CF, art. 93, IX – Pedido de matrícula do autor no segundo semestre de 2020, após regularização da situação financeira, negado – Legislação que permite que a escola negue matrícula em havendo inadimplementos de períodos letivos anteriores, mas desde que esse ato seja praticado de imediato, situação que no caso foi contrária, pois foi permitido o início de frequência do aluno no segundo semestre de 2020, com inclusão do nome nas listas de chamada, além de ter sido submetido às avaliações - IES que confirmou por e-mail a possibilidade de solicitação de matrícula fora do prazo diretamente com a secretaria, após regularização da situação financeira – Determinação para atribuição de nota mínima 8 para aquelas em relação às quais seja impossível informar a nota obtida – Ausência de ilegalidade, porquanto a identificação é de ônus da IES a vista das avaliações a que submeteu o aluno, que não pode ser prejudicado – Incidente, na espécie, como complemento, e não como fundamento do decidido, a teoria do fato consumado, já que daqueles pronunciamentos judiciais precedentes que deferiram liminares nos autos, o autor frequentou as aulas e concluiu o Bacharelado em Medicina, colando grau, de modo que eventual reforma da sentença implicaria na cassação do título de conclusão do curso, mesmo estando ele plenamente apto academicamente, situação que implicaria em danos sociais – Precedente do c. STJ – Danos morais configurados – Situação agravada pelo fato de que durante o trâmite da ação o autor teve que se valer de inúmeras liminares para fazer valer o seu direito – Indenização devida – Quantum mantido – Atualização monetária do valor da indenização – Termo inicial – Data do arbitramento (STJ, Súmula 362) – Questão conhecida e julgada de ofício – Sentença parcialmente modificada – **Recurso desprovido**, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11); e, de ofício adequado o termo inicial da correção monetária.” (Apelação Cível nº [1037792-13.2020.8.26.0602](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 28/03/23).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL**. Contrato de Licenciamento. Rescisão contratual pela ré por justa causa. Obrigação da autora de criar aplicativo exclusivo, personalizado e específico para parceria com a ré, conforme avençado. Adaptação de app previamente desenvolvido para outra parceira. Falha na entrega do aplicativo, já que o co-branded software não atendeu as especificações determinadas pelas cláusulas contratuais. Razão para a rescisão contratual por justa causa caracterizada. Ré que assumiu o compromisso de pagamento

da garantia mínima, ainda que a rescisão fosse motivada pela autora. Ademais, ofertou os serviços de streaming de música aos seus usuários, apesar da sua insatisfação. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. Apelação e recurso adesivo improvidos.” (Apelação Cível nº [1003475-11.2018.8.26.0100](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 22/03/23).

“**COBRANÇA.** Regressiva. Ressarcimento de valor despendido para pagamento da condenação imposta à requerente nos autos da ação nº 1011040-66.2020.8.26.0161, decorrente de relação de consumo. Impossibilidade. Eventual direito de regresso entre os fornecedores envolvidos no fato, deve ser aferido nos termos do parágrafo único, do art. 13, do CDC – imputação subjetiva do defeito do serviço. *In casu*, a requerida Pagseguro atuou como mera intermediária na operação de pagamento. Comprovado que o beneficiário final da fraude foi terceiro. Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação da apelante. Excludente de responsabilidade concorrente. Se a relação jurídica entre as partes no presente feito não é de consumo, é inviável a responsabilização da ré, de forma genérica e objetiva, por eventual falha nos acessos de todos os seus usuários nas relações comerciais entabuladas no ambiente que atua. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1015326-08.2022.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 22/03/23).

“**INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Autora que não reconhece dois lançamentos efetuados em seu cartão de crédito após transação realizada com vendedor ambulante. Sentença de parcial procedência. Relação de consumo. Incidência do CDC. Discussão acerca da segurança do *chip* e da senha do cartão. Irrelevante. Ponto nodal é a falha na prestação do serviço decorrente da liberação de compras fora do perfil de consumo da autora e permitidas mesmo após diligências reiteradas junto ao Banco imediatamente após o ocorrido. Arcabouço probatório que comprova que as operações impugnadas estão completamente fora do perfil de consumo. Demandante que teve a cautela de registrar ocorrência e comunicou imediatamente o apelante, que não tomou qualquer providência a fim de evitar os prejuízos sofridos. Falha na prestação do serviço. Caracterizada Inexistência de exclusão da responsabilidade. Dicção do art. 14, *caput* CDC. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001671-09.2022.8.26.0022](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 22/03/23).

“**EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL** – Decisão que extinguiu a execução em relação à devedora principal – Determinação de desbloqueio de veículos da empresa – Cumprimento da medida condicionado ao trânsito em julgado da decisão – Insurgência da devedora nesse ponto – Existência de recurso da parte exequente, pendente de julgamento – Bloqueio mantido, por medida de cautela – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2279000-65.2022.8.26.0000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 22/03/23).

“**DANOS MORAIS.** Incidência do CDC. Consumidores por equiparação. Responsabilidade civil objetiva do transportador. Tema 130, do STF. Contribuição direta da conduta negligente do preposto da ré para o desencadeamento dos fatos que provocaram a morte da vítima e do seu filho que gestava à época. Nexo de causalidade evidenciado nos autos. Danos morais. Caracterizados. *Quantum* indenizatório. Necessidade de majoração em atenção aos critérios de

razoabilidade e proporcionalidade. Juros moratórios. Impossibilidade de fixação a partir do arbitramento. Termo inicial a partir da citação. Responsabilidade contratual. Dicção do art. 405, do CC. Inaplicabilidade da Súmula 54, do STJ. RECURSO PROVIDO dos autores e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da ré.” (Apelação Cível nº [1032473-45.2020.8.26.0576](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 29/03/23).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de obrigação de fazer. Contrato de Opção de Venda de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário – Ourinvest RE I, decorrente do Boletim de subscrição de Cotas FII OURINVEST RE I. Incabível a discussão acerca das questões lançadas pela excipiente, em sede de exceção de pré-executividade. Não demonstrada à ausência de recursos do WTC-SP para distribuição de rendimentos aos coproprietários no ano de 2022. Deliberação em Assembleia Geral Ordinária do empreendimento que não determinou, de forma expressa, a suspensão de pagamentos aos coproprietários. Necessidade de prova de ausência de recursos do WTC-SP, para esta finalidade. O incidente de exceção de pré-executividade tem cabimento apenas para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, na falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação, cognoscíveis de ofício. Ou seja, não há espaço para a dilação probatória que não substitui a oposição de embargos à execução. Precedentes. Sentença reformada para indeferir a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1078234-04.2022.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 29/03/23).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO (COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS). AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Pedido de justiça gratuita rejeitado na sentença. Reiteração formulada pelos réus Fábio e Jonathan. Indeferimento mantido com ordem para recolhimento do preparo. Atendimento apenas pelo corréu Fábio. Deserção aplicada ao corréu Jonathan. Preliminares. Ilegitimidade passiva ventilada pelo corréu Victor rejeitada. Condições da ação que devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial. Conjunto fático-probatório que, ademais, confirma a participação do corréu no negócio, inclusive recebendo valores diretamente do autor. Relação de consumo configurada. Réus que foram contratados pelo autor para prestação de serviços de intermediação de operações no mercado financeiro, atuando como profissionais. Vulnerabilidade técnica do autor, investidor ocasional, evidenciada. Nulidade da sentença. Não constatação. Normas consumeristas que, por serem de ordem pública, podem ser aplicadas de ofício. Réus que, de todo modo, não provaram o cumprimento dos termos contratuais, seja com a efetiva aquisição das criptomoedas, seja com a devolução dos valores aportados pelo autor. Pacto que previu expressamente a possibilidade de restituição integral da quantia inicialmente investida. Cláusula que, aliás, confirma que os réus detinham de fato os valores depositados pelo autor para negociar no mercado de ativos financeiros, ao contrário do que defenderam em juízo. Restituição devida. Condenação solidária mantida, ex vi do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sentença mantida. RECURSO DO CORRÉU JONATHAN NÃO CONHECIDO, NÃO PROVIDO O DOS CORRÉUS VICTOR E FÁBIO.” (Apelação Cível nº [1001232-16.2021.8.26.0577](#), Rel. Alfredo Attié, j. 28/02/23).

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Ação Ordinária para declaração do direito de preferência, com adjudicação compulsória do imóvel. Sentença de parcial procedência. Ação de Despejo pelo novo adquirente. Ação procedente. Julgamento conjunto ante a conexão entre as ações. Apelação do locatário. Alegação de prejudicialidade entre esta ação de despejo e aquela que visa ao reconhecimento do direito de preferência. Manutenção da sentença que não reconheceu o referido direito. Consequente justo título para a promoção do despejo pelo adquirente do imóvel. Sentença mantida. Recurso DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1072448-47.2020.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 14/03/23).

“LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré contratada. Adiamento do evento e da festa de casamento da autora por conta da pandemia do Covid 19 para julho de/2021. Cancelamento e pretensão da contratante de remarcar para julho/agosto/2022, obtendo a recusa da locadora que condicionou a remarcação à rescisão do contrato sem a devolução de qualquer quantia despendida pela autora contratante e a cobrança de multa. Aplicável a legislação consumerista. Cabível a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante. Cenário de Covid-19 que ainda não tinha sido sanado. Abusiva a retenção dos valores pagos e a pretensão da cobrança da multa contratual. Mantida a sentença de procedência

para declarar a resolução do contrato e condenar a ré recorrente à devolução integral dos valores pagos. Precedente desta Corte. Recurso da recorrente provido em parte para alteração do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1001895-32.2021.8.26.0587](#), Rel. Alfredo Attié, j. 14/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Tutela Antecipada Antecedente. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelos agravantes. Partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, sendo que referida cláusula é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente ao contrato aqui em discussão. É de se observar que resta demonstrada a aplicação da referida exceção, na medida em que os contratos celebrados entre as partes preveem a resolução de conflitos por meio de arbitragem. A controvérsia entre as partes deverá ser solucionada através da arbitragem, estando a intervenção jurisdicional limitada, diferentemente do que foi sugerido pelos autores, ora agravantes. A correta aplicação da boa-fé leva ao cumprimento das obrigações contratuais tal como foram estabelecidas, sendo que, em um exame preliminar, não foram demonstradas circunstâncias fáticas e jurídicas que justifiquem a alteração pretendida pelos agravantes. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2190822-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 28/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga e reparação por danos morais e materiais – Contrato de compra e venda com reserva de domínio de cavalo quarto de milha – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para no ponto que interessa ao presente inconformismo, rescindir o contrato de compra e venda de cavalo com reserva de domínio e determinar aos agravados/réus a remoção, às suas expensas, do semovente do local onde se encontra - Alegação do agravante/autor de ter sido surpreendido quando constatou que o cavalo está registrado em nome de pessoa por ele desconhecida, fato que impede que consiga registrar a propriedade em seu nome e a utilização do semovente em competições, finalidade pretendida com a aquisição - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos ausentes no caso em comento – Situação do registro do cavalo que deveria ter sido checada pelo autor antes da aquisição – Contrato com reserva de domínio que dispõe que a transferência da propriedade somente se dará com a quitação integral do preço, o que não aconteceu - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2217965-07.2022.8.26.0000](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 28/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Execução de Título Extrajudicial. "Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária". Embargos opostos pela executada, que foram rejeitados por intempestividade, com o prosseguimento da Execução. DECISÃO que indeferiu o pedido de avaliação do bem penhorado e de remessa dos autos à Contadoria. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Embargos opostos à Execução que foram rejeitados por intempestividade, não tendo havido discussão quanto ao Índice de correção monetária do valor exequendo. Dívida representada pelo título executivo extrajudicial, cujo cálculo atualizado com os acréscimos contratuais, deve observar a incidência da correção monetária pelos índices adotados

para cálculos judiciais a partir da distribuição da Execução, com a regular conferência pela Contadoria Judicial. Bem objeto da garantia da Execução que se constituiu de imóvel rural situado no Estado de Goiás, avaliado no mês de maio de 2017 em R\$ 10.000.000,00, havendo contudo indicadores de variação do valor de mercado da área rural naquele Estado, pela Mídia além do valor utilizado para efeitos de tributação, circunstâncias que recomendam nova avaliação, a modo de evitar risco de enriquecimento sem causa. Aplicação do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2286433-23.2022.8.26.0000](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 28/03/23).

“**APELAÇÃO.** Prestação de serviços. Aplicativo de mensagens "WhatsApp". Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão à inversão do julgamento. Cabimento. Legitimidade das rés aferida em abstrato - teoria da asserção. Mérito. Clonagem do "chip" do telefone móvel da filha do autor e acesso ao aplicativo de mensagens solicitando a transferência de dinheiro a título de empréstimo, como se fosse a filha do autor. Posterior conhecimento, pelo autor, de que caiu no golpe do "WhatsApp". Responsabilidade objetiva das rés na reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, pela falha na prestação dos serviços, devidamente configurada. Risco da atividade, cujo prejuízo deve ser suportado pelo fornecedor. Rés que não se desincumbiram do ônus de demonstrar a eficiência do sistema. Dano material comprovado. Ressarcimento devido. Dano moral. Ocorrência. Invasão do aplicativo de mensagens do autor. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da insegurança com a utilização do serviço, elevando-se ao dano moral indenizável. Valor da indenização ora fixado que atende aos princípios razoabilidade e proporcionalidade e da diretriz estabelecida no art. 944 do Código Civil. Sucumbência exclusiva às rés. **Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1002136-82.2021.8.26.0400](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 28/03/23).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.** Sentença de procedência. Apelo da ré. Incidência do Enunciado nº 11, Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa "Serasa Limpa" nome é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6º, IV e VIII, art. 37, § 1º e art. 43, § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Sistema cujo objetivo é o pagamento de débitos prescritos. A referência ao serviço de "limpar o nome" pressupõe que o nome do consumidor está negativado, o que não ocorre com débitos prescritos. A ré, todavia, ao distorcer o sentido e alcance da expressão coloquial "limpar o nome", que pressupõe negativação do nome do consumidor em banco de dados, por meio de informação de caráter publicitário, visa, em última análise, a fazer com que os consumidores paguem dívida prescrita, mas adotando método reprovável, isto é, induzindo os consumidores em erro a respeito de dado essencial do próprio serviço, cujo objetivo não é retirar a negativação (ou "limpar o nome"), e sim pagar dívida prescrita, e que não tem o condão de gerar negativação (ou "sujar o nome"). Ao acreditarem os consumidores que seus nomes serão "limpos", em erro, pagam dívida prescrita. O serviço não afasta negativação ou não "limpa o nome", mas constrange ao pagamento de dívida prescrita. Violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em suas funções de controle (art. 187 do CC/2002 abuso do direito) e como fundamento do regime contratual (art. 422 do CC/2002). Equiparação, ainda, à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez

que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito ("score" de crédito). Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes desta 27ª Câmara de Direito Privado. Declaração de inexigibilidade da dívida mantida. Ônus sucumbenciais carreados integralmente pela ré, ante o princípio da causalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença que devem ser mantidos, pois atendem aos critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1003534-14.2022.8.26.0082](#), Rel. Alfredo Attié, j. 28/03/23).

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Dívida prescrita. Relação jurídica que se encerrou há mais de 5 anos. Dívida inexigível que ensejou a anotação na plataforma 'SERASA LIMPA NOME'. Ato ilícito configurado. Dano moral fixado em R\$ 10.000,00. Decisão reformada. Recurso da autora provido e desprovido o da parte ré." (Apelação Cível nº [1005227-32.2022.8.26.0438](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 28/03/23).

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos das partes. Apelo da ré: bloqueio das contas por suposta violação dos termos e condições de uso. Ato arbitrário ante a não comprovação de qualquer justificativa. Relação de consumo. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a inviolabilidade e segurança de sua plataforma ou demonstrou culpa exclusiva do autor (art. 6º, VIII, do CDC). Apelo do autor: danos morais. Cabimento. Perda econômica e situação constrangedora a causar abalo e prejuízos. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir da citação. Pedido do autor para que a ré se abstenha de desativar anúncios sem justificativas: medida extrema que impede o cumprimento dos Termos de Violação de Publicidade, sendo imprescindível submeter à análise judicial eventual insurgência do usuário dos serviços. Pedido de exibição de todos os registros eletrônicos atrelados à suposta violação. Provedor de aplicação que está isento de responsabilidade pelo não armazenamento dos registros de acesso quando decorridos seis meses do uso da aplicação, consoante exegese conjunta dos artigos 15 e 17 da Lei nº 12.965/2014. Caso específico dos autos que o descumprimento de tais regras pela ré implicaria em conversão em perdas e danos, todavia, não se verifica prejuízo ao autor pela ausência de armazenamento das informações, haja vista ter-lhe sido concedida tutela de urgência para restabelecimento das contas e a sentença lhe foi favorável. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido em parte, para condenar a ré à indenização por danos morais de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a partir da citação. Em face da alteração da condenação, e considerando-se o decaimento mínimo dos pedidos pelo autor, carrega-se à ré a totalidade dos ônus sucumbenciais (artigo 86, § único do CPC), condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observando-se os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2º, do CPC, já considerada a majoração determinada pelo artigo 85, § 11, do mesmo Código. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1054190-52.2021.8.26.0100](#), Rel. Alfredo Attié, j. 28/03/23).

“APELAÇÃO. Seguro de vida e/ou de acidentes pessoais. Ação de obrigação de fazer, julgada procedente. Recurso da ré. Contratação realizada há mais de 30 anos e renovada seguidamente. Razões recursais que reproduziram, literalmente, as alegações constantes da contestação. Ausência de crítica à sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Inobservância da regra contida no art. 1.010, III, do CPC. Precedentes do Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ. No excedente, pleiteia a ré o reconhecimento de que o seguro de vida contratado é na modalidade em grupo e não individual. Impossibilidade. Decisão proferida no recurso de agravo de instrumento nº 2039295-44.2022.8.26.0000, interposto contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela para impedir o cancelamento da apólice contratada pelo autor, que negou efeito suspensivo e manteve a eficácia da decisão agravada, ao fundamento de inexistir evidência, até aquele momento, de que a apólice que instrui a ação é de seguro de vida coletivo, além de não haver destaque às limitações específicas de tal tipo de seguro. Ausentes fatos novos ocorridos após a referida decisão. Ré que não comprovou o dever de informação ao tempo da formação do contrato (art. 6º, III, CDC). Abusividade da cláusula de não renovação automática. **Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO**, majorados os honorários advocatícios devidos pela ré, com base no art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1125516-72.2021.8.26.0100](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 28/03/23).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. O valor da causa, em respeito ao quanto disposto no art. 291 do CPC/2015, deve corresponder ao valor envolvido na demanda. Valor da causa que não pode superar o valor do débito em execução. Precedentes do C. STJ. Fixação do valor da causa segundo o valor do débito à época da protocolização dos embargos. Reforma da r. decisão. **RECURSO DO EMBARGANTE PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2233478-15.2022.8.26.0000](#), Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 28/02/23).

“AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA – LOCAÇÃO COMERCIAL – RECONVENÇÃO – Autora que pretende o despejo da locatária Embremarques e a condenação dos réus ao pagamento dos débitos locatícios em aberto – Reconvenção da inquilina para revisão dos aluguéis a partir de março de 2020, com base na aplicação da teoria da imprevisão – Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção – Recursos autônomos da locatária e dos fiadores – Deserção do apelo da ré Embremarques – Indeferimento do benefício de gratuidade judiciária em grau recursal, com concessão de prazo para recolhimento de preparo – Decurso in albis do prazo para pagamento da taxa judiciária – Acolhimento da preliminar de nulidade do processo em relação aos fiadores Júlio e Carolinda – Comprovação de incapacidade por enfermidade mental, inclusive com nomeação de curadora provisória para a requerida Carolinda, em processo de interdição – Necessidade de nomeação de curador especial para representação processual dos requeridos incapazes (art. 72, I, do CPC) – Intervenção obrigatória do Ministério Público no processo na condição de fiscal da ordem jurídica, com fulcro no art. 178, II, do CPC – Prejuízo caracterizado pela sentença desfavorável com afastamento das teses defensivas – Sentença anulada em relação aos fiadores, determinando-se a regularização da representação processual por curador a ser nomeado e a reabertura de prazo para apresentação de defesa –

Honorários recursais devidos pela ré Embremarques – **RECURSO DA LOCATÁRIA NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS FIADORES PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.**” (Apelação Cível nº [1075016-36.2020.8.26.0100](#), Rel. Angela Lopes, j. 14/02/23).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R\$ 3.496,00) e por danos morais (R\$ 5.500,00) – Ré que insiste no cerceamento de defesa e na inexistência de responsabilidade pelos eventos danosos narrados – Inexistência do apontado cerceamento de defesa, sendo as provas mais que suficientes para constatar a responsabilidade civil objetiva da fornecedora, pela morte do filhote de cachorro, seis dias após a sua aquisição, tal como considerado pelo I. Relator Sorteado – Danos morais todavia, que restam bem evidenciados nos autos – Filhote da raça Shih Tzu adquirido para ser cão de companhia de família, da qual integra criança de apenas nove anos de idade – Processo de escolha e de compra de animal de estimação que envolve, em si, grande empenho emocional da adquirente, que se viu frustrada, diante do falecimento prematuro do filhote, sendo irrelevante que o óbito tenha ocorrido poucos dias após a compra – Responsabilidade da fornecedora, ademais, que é objetiva, ou seja, independe de culpa – Indenização por danos materiais e morais que deve ser mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003132-70.2021.8.26.0565](#), Rel. Angela Lopes, j. 21/03/23).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO) – BEM DE FAMÍLIA – Agravante que pretende a manutenção da penhora de imóvel dos executados, sob o argumento de que não foi demonstrada a condição de bem de família e, ainda assim, é possível a penhora da cota-parte pertencente à fiadora Elizete – Robusto conjunto probatório nos autos a evidenciar que os agravados integram unidade familiar que reside no bem constricto, com juntada de correspondências, contas de consumo e notas fiscais – Exequente que não se desincumbiu da prova de demonstrar ocultação patrimonial ou má-fé dos recorridos – Frustração de uma intimação por oficial de justiça no imóvel em questão que não tem o condão de infirmar os demais elementos de prova sobre o uso residencial do bem, notadamente porque haviam sido citados no apartamento em tela anteriormente – Tese recursal subsidiária de penhora da fração ideal pertencente à fiadora, com reserva da meaço do locatário – Descabimento – Ratio da Lei 8.009/90 que impõe a inalienabilidade do imóvel indivisível por dívida de outro condômino, em prestígio ao direito à moradia tutelado pela norma – Orientação jurisprudencial consolidada pelo C. STJ – Alegado valor do imóvel (R\$ 953.000,00) que não justifica no caso concreto a relativização da proteção do bem de família – Decisão mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravamento de Instrumento nº [2198048-02.2022.8.26.0000](#), Rel. Angela Lopes, j. 14/03/23).

“CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instagram. Conta bloqueada/cancelada imotivadamente. Abuso irretorquível. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Dano moral caracterizado, também na modalidade in re ipsa. Precedentes análogos da Corte e desta Câmara. Teoria do desvio produtivo. Prevalência do risco proveito x quebra da confiança. Indenização de R\$ 7.000,00 que observa critérios já chancelados por este órgão fracionário. Pedido procedente. Sucumbência redimensionada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001993-61.2021.8.26.0443](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 21/03/23).

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de compra e venda. Celebrado acordo nos autos da execução extrajudicial. Perda do objeto da revisão contratual. Extinção da ação, sem resolução do mérito. Sentença destituída de deliberação expressa acerca dos honorários de sucumbência. - Recurso voltado à condenação dos autores-apelados ao pagamento de honorários de sucumbência, porque deram causa ao ajuizamento da demanda. - Ingresso espontâneo dos apelantes nos autos, mediante representação de advogado e oferecimento de contestação. Pendente decisão de recebimento da petição inicial. Valor da causa retificado de ofício pelo juízo, com ordem de complementação da taxa judiciária inicial. Interposição de agravo de instrumento pelos autores-apelados. - Comparecimento espontâneo dos réus supre irregularidades no ato citatório, mas não supre a ordem judicial de citação. Ingresso espontâneo que, no caso, não faz constituída a relação jurídica processual. Não era caso de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. - Exame da causalidade impõe analisar responsabilidade pelo ajuizamento e pela extinção da ação. Transação faz presumir concessões recíprocas. Precedentes do STJ. Impossível atribuir responsabilidade exclusiva aos autores pela perda do objeto diante da autocomposição das partes. Acordo nada dispôs sobre pagamento de honorários. Incumbe a cada parte arcar com os honorários de seu procurador. - Sistemática processual e inteligência do art. 85, § 11, do CPC que autorizam concluir que as partes foram condenadas a pagar honorários aos advogados contrários, fixados em 0% (zero por cento) do valor da causa. Decaimento recursal que impõe a majoração do valor dos honorários devidos pelos apelantes, que passam de 0% para 10% do valor do proveito econômico pretendido com o recurso, equivalente, portanto, a 1% do valor atualizado da causa. **RECURSO DESPROVIDO**, com majoração dos honorários de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1001919-87.2020.8.26.0072](#), Rel. Claudia Menge, j. 21/11/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Exercício do direito de venda de ações. Convenção de arbitragem para cálculo do valor das ações. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de devedor de n.º 1091765-94.2021.8.26.0100. Antecipação de tutela concedida em anterior agravo de n.º 2103031-36.2022.8.26.0000 apenas para suspender o trâmite da execução. Indeferimento de pleito de levantamento de valores bloqueados na execução. Novo agravo. Recurso que deve ser provido, com incontinente liberação dos valores bloqueados ante a evidência de que o pacto arbitral centra-se também na atuação do juízo arbitral não-estatal para valoração das ações com relação às quais a Agravada busca exercer direito de venda por via da execução embargada. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravo de Instrumento nº [2156013-27.2022.8.26.0000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 21/11/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Convenção de arbitragem. Exercício do direito de venda de ações. Cálculo do valor das ações. Ação de execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão interlocutória agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes por não estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para a satisfação do crédito invocado pelo exequente, ora Agravado. Pedido recursal formulado pelos Agravantes sustentando que existe convenção de arbitragem avençada pelas partes no contrato de investimento e no acordo de acionistas. Argumentam que a obrigação encartada no título executivo é ilíquida, uma vez que a fórmula de cálculo do valor das ações exige a realização de perícia contábil mediante dilação probatória. Reforma necessária. A contratação

válida de cláusula arbitral possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro. Derrogação da jurisdição estatal. "Pacta sunt servanda". O árbitro tem o poder-dever de decidir as controvérsias que emergem do contrato, inclusive acerca da própria existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem (princípio da "Kompetenz-Kompetenz"). Obrigação ilíquida. Necessidade de apuração do valor das ações mediante perícia contábil. Execução nula. Processo de execução extinto. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. **RECURSO PROVIDO.**" (Agravado de Instrumento nº [2103031-36.2022.8.26.0000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 21/11/22).

"LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO DA LIDE NÃO CARACTERIZADO. EXCEÇÃO PARA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO. DESACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE ILIDIDA PELO LOCATÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RENOVATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso de apelação provido." (Apelação Cível nº [1000955-43.2019.8.26.0650](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 21/11/22).

"APELAÇÃO. Ação de cancelamento de contrato e devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares deduzidos em contrarrazões que não comportam acolhimento. Embargos de declaração que interromperam o prazo recursal (art. 1026 do CPC). Apelação tempestiva. Recurso que ataca as razões da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade. Ilegitimidade passiva da corré. Agravado de instrumento que manteve a corré no polo passivo. Não comprovado o regime de casamento. Preclusão. Precedentes. Conjunto probatório dos autos que comprova que as partes entabularam negociações para compra e venda de imóvel que estava sob inventário, embora não tenham formalizado contrato de compromisso de compra e venda. Pactuado entre as partes em setembro/2014 o preço do imóvel (R\$ 380.000,00), do qual seria descontado o valor de IPTU e condomínios atrasados pagos pelos autores-compradores, bem como o valor mensal por eles pago (R\$ 1.000,00). Negociado o pagamento de outros valores pelos compradores. Pactuado que a partir de abril/2015 o valor mensal seria de R\$ 1.500,00. Imóvel localizado em condomínio fechado, cuja administração criou empecilho para entrada dos autores. E-mail que comprova que o contrato de locação de mar/2015 a mar/2016 foi realizado apenas para que os autores pudessem ingressar no condomínio e, com isso, exercer a posse direta do imóvel. Devolução das chaves pelos autores em abril/2016. Valor pactuado pelo imóvel que não foi quitado pelos autores até a devolução das chaves. Frustração do negócio por culpa dos autores. Imóvel recolocado a venda logo após a devolução das chaves. Nova tentativa de aquisição pelos autores cuja proposta de permuta não foi aceita por uma das herdeiras, demonstrando que ainda não possuíam o valor pactuado. Rescisão do negócio por culpa dos compradores. Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal. Fixação de taxa de fruição pelo tempo de posse direta do bem (mar/2015 a mar/2016), arbitrada em R\$ 1.900,00 (0,5% do valor negociado). Autores que são responsáveis pelo condomínio, IPTU, faturas de água e energia durante o período de posse (mar/15 a mar/16). Demais valores comprovadamente pagos pelos autores que deverão ser restituídos com correção monetária (pela tabela Prática deste Tribunal) desde os respectivos desembolsos e com juros de mora desde o trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ). Sentença reformada. Sucumbência recíproca. **RECURSO**

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004065-50.2019.8.26.0650](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 21/11/22).

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. Em que pese à orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410, a recorrente não pode alegar ignorância acerca da decisão que determinou a entrega da soja ou pagamento do valor equivalente, sob pena de multa, pois ato seguinte à intimação pela imprensa procedeu ao depósito do valor que entendia devido, evidenciando seu pleno conhecimento sobre o comando judicial e a sanção respectiva. Observância dos deveres de lealdade e cooperação que devem pautar a conduta das partes no processo. O pedido da agravada e a decisão que o acolheu são claros ao consignar que o valor da soja deveria corresponder à cotação de mercado para a cidade de Orlândia, tornando injustificado o pagamento com base no montante fixado no contrato. Nessa medida, considerando que a obrigação só foi plenamente cumprida passados mais de 30 dias desde o término do prazo originalmente fixado, são devidas as astreintes, mas de forma proporcional ao que foi pago de forma intempestiva, perfazendo 56,5% do limite total. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2210155-78.2022.8.26.0000](#), Rel. Gomes Varjão, j. 21/11/22).

“APELAÇÃO. Ações condenatória de cobrança com reconvenção e conexa ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Tema central: critério de rateio das despesas condominiais. - Convenção de condomínio. Autonomia dos condôminos para estabelecer o critério de divisão das despesas condominiais. Artigo 1.336, I, do CC. Obrigatoriedade perante a coletividade condominial. - Assembleia realizada em abril/2010, síndico o apelante. Mera informação aos condôminos de que, em obediência à convenção condominial, a partir daquela data, o rateio das despesas observaria as frações ideais. Informação destoante da realidade. Situação estabilizada ao longo de 12 anos. *Supressio*. - Modificação do critério de rateio que demanda prévia realização de assembleia geral de condôminos. Convocação que cabe a um quarto dos condôminos ou ao síndico. Insucesso em qualquer das hipóteses significa que o tema não deve sequer ser submetido a apreciação. - Matéria que pode, a qualquer tempo, ser objeto de deliberação assemblear para estabelecer critério de rateio, desde que observados os requisitos legais quanto a convocação e quorum. - Acerto da solução adotada em primeiro grau. Sentença mantida. Majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo apelante. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014679-86.2017.8.26.0100](#), Rel. Claudia Menge, j. 21/11/22).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Sentença que se firmara na linha do clássico princípio da força obrigatória dos contratos e na interpretação das cláusulas neles inseridas. Julgado atacado que embora não tenha enfrentado todas as várias temáticas discutidas contém fundamento, embora sintético, à entrega da prestação jurisdicional. Sentença que não é sumamente nula. Hipótese a qual, no máximo, ter-se-ia nulidade processual sanável, mormente porque, apesar da limitação no conteúdo da fundamentação escrito na r. sentença, a qual, de fato, deixou de enfrentar relevantes questões frontais e laterais discutidas pelos litigantes, o art. 1.013, § 3º e inciso III, do CPC determina que o Tribunal 'deve' decidir desde logo o mérito, mercê do efeito translativo do recurso, e, assim, enfrente os pontos nevrálgicos não tratados no 1º Grau de Jurisdição. Análise do recurso de apelação pertinente. Causa madura. Princípio da

instrumentalidade das formas. Decreto de nulidade do ato processual o qual apenas retardaria a prestação jurisdicional. Carência de fundamentação não prejudicial a nenhuma das partes e muito menos ao processo. Aproveitamento dos atos processuais. Decreto de nulidade que levaria ao apego à forma estéril com direta lesão ao princípio-norma constitucional alusivo à duração razoável do processo. Preliminar afastada. Honorários advocatícios de êxito. Negócio jurídico particular. Incidência avençada se acolhida ação declaratória de inexigibilidade de tributo progressivo (ITR) sobre extensa área rural. Julgamento de procedência em 1º e 2º Graus de jurisdição no âmbito da justiça federal, no qual a apelante conquistara a completa não exação fiscal. Cláusula específica definindo que o crédito da apelada dar-se-ia com base na média aritmética das alíquotas típicas do Imposto sobre propriedade territorial rural (ITR). Vínculo de direito substantivo firmado entre a empresa constituída em sociedade por ações (S.A.) e sociedade de advogados. Forças negociais equivalentes. Contrato bilateral, sinalagmático, oneroso, simétrico e paritário. Aplicação do princípio da força obrigatória máxima. Partes que livre e conscientemente entabularam alea plausível e adequada à ocasião da celebração. Regras do jogo contratual bem definidas. Aferição do proveito financeiro sobre o qual se calcularão os honorários de sucesso. Cláusula clara no sentido da apuração por meio da média das alíquotas aplicáveis na lei de regência. Alea legítima. Risco repartido e igualitário. Tese de abusividade fora do intelecto da disposição contratual. Boa-fé objetiva e subjetiva de ambos os contraentes. Interpretação que se calca no afã de diminuir o valor pertinente ao crédito da sociedade de advogados que se revela distante da letra contratual lícita. Ideia em torno da apuração pela média geral das alíquotas (2,91%) que não se coaduna com o real traçado daquela. Análise do regime jurídico tributário típico ao ITR e suas nuances próprias ao suporte fático. Média aritmética da qual resulta no percentual de 8,37%. Novo contrato subsequente, no qual as partes estabeleceram que o proveito da apelada guardara regime minucioso. Análise de proveito financeiro em relação as Fazendas Itacaunas, Cedro, Maria Bonita e Rio Pardo. Detalhamento. Aplicação da somatória e apuração do percentual contratual de êxito de 7%, o qual, no entanto, não poderá ultrapassar o limite avençado de R\$ 400.000,00, valor atualizado pela Selic, seu teto. Norte à liquidação. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1031837-18.2021.8.26.0100](#), Rel. Rômolo Russo, j. 06/03/23).

“**APELAÇÃO.** Ação declaratória de inexigibilidade de título e de rescisão contratual c.c. condenatória de reparação de danos materiais e morais. Contrato de empreitada global - material e mão de obra. Descumprimento contratual imputado à ré. Reconvenção. Sentença de parcial procedência do pedido principal e do reconvenicional. Insurgência das partes. - **Preliminar. Insuficiência de preparo.** Não ocorrência. Diferença de taxa judiciária recolhida pela ré apelante. Regularização. - **Preliminar. Cerceamento de defesa.** Não ocorrência. Prova oral desnecessária e inadequada para se contrapor a laudo pericial. Suficiência da prova pericial. Ausência de prejuízo. Preliminar afastada. - **Preliminar. Nulidade da sentença.** Falta de oportunidade para apresentação de alegações finais. Falta de esclarecimentos técnicos pelo perito judicial. Não demonstrado prejuízo. Manifestação anteriores e posteriores alentadas e completas. Preliminar afastada. - **Mérito.** Rescisão do contrato por culpa concorrente das partes. Pagamentos tardios pela autora e atraso das atividades da obra pela requerida. Multa compensatória indevida. - **Matéria técnica** bem solucionada pela prova pericial. Adoção de valores expostos pelo perito judicial. - **Nota fiscal nº 75.** Inexistente quitação. Valor devido. Protesto regular. Preservação. Revogação da tutela antecipada deferida. - **Material furtado.** Contratante responsável pela segurança da obra.

Indenização devida. - **Encargos moratórios:** multa de 2% e juros de 1% ao mês. - Sentença reformada em parte. Adequação da disciplina das verbas de sucumbência. **RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1063525-08.2015.8.26.0100](#), Rel. Claudia Menge, j. 06/03/23).

“**APELAÇÃO.** Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. - **Preliminar. Ilegitimidade passiva e ativa.** Desacolhimento que se impõe. Polos ativo e passivo correspondentes aos integrantes do contrato de prestação de serviços. - **Preliminar. Falta de interesse de agir.** Via executiva adequada diante da existência de título líquido, certo e exigível. - **Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional.** Não ocorrência. Prescindibilidade da produção de provas e de designação de audiência. Ausência de violação ao devido processo legal. Preliminar afastada. - **Preliminar. Inépcia da petição.** Ausência de irregularidade. Peça da qual constam os elementos necessários e suficientes para a propositura do feito executivo. - Contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelo embargante com o embargado e outros três advogados. Honorários estabelecidos em 30% do total do crédito obtido em caso de sucesso. Título executivo. Inteligência ao artigo 24, da Lei nº 8.906/94. - **Revogação do mandato** outorgado a um dos advogados depois do trânsito em julgado da condenação. Atuação concomitante dos advogados contratados, independente do número de atos praticados. Credores solidários. Fracionamento dos honorários cabível, respeitada a cota parte de cada patrono. Sentença mantida. **PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1013443-71.2020.8.26.0625](#), Rel. Claudia Menge, j. 06/03/23).

“**PRELIMINAR.** Legitimidade passiva ad causam. Álbum probatório que aponta a participação do apelado (Banco do Brasil) na relação jurídica negocial que embasa os pedidos formulados na exordial, na qualidade de instituição financeira representante do FNDE. Precedentes. Preliminar afastada. Preliminar. Competência. Pleito de inclusão do FNDE no polo passivo da ação e consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Discussão que não adentra as regras e requisitos do FIES, cingindo-se ao cumprimento de contrato de financiamento estudantil. Intervenção do FNDE desnecessária. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Preliminar afastada. Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de dano moral. Sentença de improcedência. Adesão ao programa 'Uniesp Paga'. Ciência do aluno acerca das condições do contrato. Disposições claras e expressas quanto às obrigações do beneficiário. Ausência de abusividade ou de violação ao dever de informação. "Excelência acadêmica". Autor que não atendeu a todos os requisitos exigidos para a obtenção do benefício oferecido pelo programa. Descumprimento contratual que impõe a rejeição do pleito inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1006499-63.2017.8.26.0009](#), Rel. Rômulo Russo, j. 27/02/23).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** *Time sharing.* Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores. Legitimidade passiva da ré, empresa estabelecida no Brasil que pertence ao mesmo grupo econômico da Wyndham Vacation Resort Inc., que consta do contrato firmado pelos autores. Marca Wyndham que é única aos olhos do consumidor. Aplicação da teoria da aparência. Competência da justiça brasileira. Exegese dos arts. 21, I, e 22, II, do CPC. É amplamente sabida a prática agressiva e de alto potencial persuasivo de empresas como a ré, já reconhecida inúmeras

vezes por esta E. Corte, para vender contratos de multipropriedade e uso compartilhado, iludindo o consumidor com a promessa, geralmente não concretizada, de que poderá usufruir da hospedagem em condições muito mais fáceis e flexíveis do que se verifica na realidade. Aplicação dos arts. 6º, III e IV, 37, caput e § 1º, e 39, V, 51, II, IV, XI e XV e § 1º, do CDC. Ainda que não se reconhecesse falha no dever de informação, prática comercial predatória ou a existência de disposições contratuais abusivas, o consumidor tem direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato, mesmo que por mero desinteresse, prerrogativa que não foi respeitada pela ré na via administrativa. Operada a rescisão contratual e não tendo os autores feito uso nem sequer uma vez do programa, ou seja, ausente qualquer prejuízo à ré, impõe-se o retorno das partes ao *status quo ante*, o que se dá mediante devolução integral dos valores pagos por eles, sendo descabida a pretendida retenção de 25% a título de "cláusula penal compensatória", haja vista que não há estipulação contratual a respeito, nem anuência expressa dos consumidores. A correção monetária incide desde os respectivos desembolsos, pois se trata de encargo que visa somente a recompor o poder aquisitivo da moeda, que se perde em decorrência do processo inflacionário, ao passo que os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Provimento parcial do apelo apenas para estabelecer que a cotação do dólar a ser considerada é a da data em que cada pagamento foi realizado. Precedentes. Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1008342-80.2021.8.26.0152](#), Rel. Gomes Varjão, j. 27/02/23).

"AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSENTE PROVA EFICAZ DA ALEGADA INVIABILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO PARA QUE SE RECOLHA O PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Agravo improvido, com observação." (Agravo Interno Cível nº [1098730-98.2015.8.26.0100/50000](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 13/02/23).

"APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. - Prescrição. Arguição em petição apartada. Prescrição de crédito da embargante, objeto de ação diversa (de cobrança). Matéria já analisada na ação de cobrança. Litigância de má-fé caracterizada. - Novação. Acordo de pagamento realizado por e-mail. Ausente intenção ou alteração substancial da obrigação originária. Inocorrência. - Compensação. Ação de cobrança julgada procedente em primeiro grau e mantida a sentença em grau recursal. Pendência de recurso especial. Ausência de dívida certa e vencida. Requisitos do artigo 369 do Código Civil. Precedentes. Mantido, porém, o condicionamento do levantamento de valores penhorados à prestação de caução idônea. - Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca acertadamente reconhecida. Excesso de execução de quase 50%. Razoável divisão dos ônus sucumbenciais. RECURSOS DESPROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO." (Apelação Cível nº [1102732-72.2019.8.26.0100](#), Rel. Claudia Menge, j. 06/02/23).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O magistrado não tem que se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Recurso de caráter infringente. **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.**" (Embargos de Declaração Cível nº [1012367-34.2013.8.26.0309/50001](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 06/02/23).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material corrigido, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora conforme constante ao final da fundamentação, de forma que, sobre ambas as condenações incidem juros de mora desde a última citação. No mais, recurso de caráter infringente. Obscuridade inexistente. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre a mesma base de cálculo estabelecida em sentença (valor da condenação), em razão do desprovimento integral dos recursos das três requeridas. **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.**” (Embargos de Declaração Cível nº [1012367-34.2013.8.26.0309/50002](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 06/02/23).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso prejudicado. Embargante que apresentou pedido de desistência, nos termos do art. 998 do CPC. **RECURSO NÃO CONHECIDO.**” (Embargos de Declaração Cível nº [1012367-34.2013.8.26.0309/50000](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 06/02/23).

“APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços de passagem e cobrança em pedágio. Sem Parar/Via Fácil. Sentença que rejeita os embargos monitórios e dá procedência a ação monitória. Recurso da ré que não merece prosperar. Cobrança de valores inadimplidos referente às faturas e extratos vencidos de fevereiro a maio/2017, com especificação detalhada dos serviços prestados, indicando placas dos veículos, data e hora de passagem nas praças de pedágio. Desnecessidade de produção de prova oral e prova emprestada em relação ao incêndio que destruiu parte dos documentos da autora em 04/07/2011. Faturas digitais que são de período muito posterior e não afetadas pelo incêndio. Ré que havia alegado ilegitimidade passiva porque não apresentou contrato firmado entre as partes. Autora que alegou que o contrato se perdeu no incêndio da empresa terceirizada responsável pela guarda de documentos físicos, mas que ocorrerem débitos automáticos durante a relação contratual. Ré que, apesar de alegar que a relação não foi comprovada, apontou o período dos débitos automáticos (dez/2003 a mai/2017), em postura que beira as raias da má-fé. Banco que confirmou os débitos automáticos da conta corrente da ré em favor da autora no período informado pela ré. Prova suficiente da relação jurídica entre as partes desde dezembro/2003. Ré que apresentou arguição de falsidade dos documentos, porque não os reconhecia, bem como os valores neles constantes. Faturas com indicação da relação de veículos cadastrados pela ré, que não negou ser proprietária ou deles se utilizar, com detalhamento de local e hora de passagem em pedágio de cada um dos mais de vinte veículos. Ré que durante 14 anos não questionou as cobranças referentes à passagem dos veículos por pedágio, mas alega não reconhecer o conteúdo das faturas arguindo sua falsidade. Ausência de relação de consumo. Relação de insumo. Despesas como transporte, que inclui pedágio, que é inerente a atividade comercial desenvolvida pela ré. Sentença mantida. Honorários majorados. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000996-07.2017.8.26.0512](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 06/02/23).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de locação de imóvel. Incontroverso o inadimplemento de obrigação do locador, contida em cláusula resolutiva expressa não condicionada a prévio pagamento pela locatária. Crédito inexigível. Manutenção da extinção da execução. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005721-38.2019.8.26.0619](#), Rel. Gomes Varjão, j. 06/02/23).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Fornecimento de gás. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Dano material. Autora que se desincumbiu do seu ônus de comprovar, de forma efetiva, os

prejuízos materiais que sofreu. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC. Prejuízo extrapatrimonial. Incabível a reparação por dano moral pretendida, haja vista que os transtornos suportados pela autora, advindos da interrupção indevida do fornecimento de gás, não importaram ofensa à sua honra objetiva ou imagem. Ausência de prova de que a sua credibilidade perante clientes ou fornecedores tenha sido abalada. Rejeição do pedido era medida que se impunha. Obrigação de fazer. Multa diária que deve ser mantida. Ausência de enriquecimento sem causa. Penalidade que se mostra compatível com as peculiaridades do caso vertente, considerando, especialmente, o poderio econômico da ré. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.” (Apelação Cível nº [1027692-56.2020.8.26.0001](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/12/22).

“**CONTRATO DE COMODATO.** Ação de reintegração de posse julgada em conjunto com tutela cautelar em caráter antecedente. Conversão em perdas e danos, em decorrência da impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Exegese do art. 499 do CPC. Restabelecimento das astreintes, porquanto não atendida à determinação enquanto ainda possível seu cumprimento, cujo valor é limitado a R\$2.500.000,00, quantia compatível com a expressão econômica da determinação imposta, bem como com a conduta da devedora. Exigibilidade que não é prejudicada pela conversão em perdas e danos, conforme o disposto no art. 500 do CPC. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação conforme o entendimento fixado no Tema 1076 pelo C. STJ. Manutenção. Parcialmente provido o recurso da General Motors do Brasil Ltda., e improvido o da Eldorado Indústrias Plásticas Ltda.” (Apelação Cível nº [1004337-42.2018.8.26.0565](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/12/22).

“**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.** Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer. Em vista do quanto decidido por esta Col. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2197457-84.2015.8.26.0000, encontra-se superada a questão atinente à suposta condição de que a apelada apresentasse notas fiscais e comprovantes de custos incorridos para a obtenção das obras de arte para fazer jus aos pagamentos ajustados em contrato, não tendo ela tal obrigação. A aplicação da teoria *exceptio non adimpleti contractus*, invocada pela ré, depende de demonstração de que a autora não cumpriu sua parte no pactuado, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que o pagamento não poderia ser condicionado à apresentação dos mencionados documentos, nem há contestação quanto à efetiva e satisfatória prestação dos serviços. Quanto à obrigação de fazer, trata-se de compromisso inequivocamente assumido pelo representante da requerida em reunião entre as partes. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0038363-62.2014.8.26.0100](#), Rel. Gomes Varjão, j. 12/12/22).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R\$50.000,00. EXAME DO CASO CONCRETO QUE DESAUTORIZA A APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 85, SOB PENA DE INCORRER EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DO TEMA 1076, ESTABELECIDO EM JULGAMENTO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO IMOTIVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA R\$150.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2144578-90.2021.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 01/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE ANÔNIMA DE FUTEBOL. cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito sujeito a concurso de credores em sede de regime centralizado de execuções. Art. 14 da Lei 14.193/2021 (LSAF). Destinação de numerário decorrente de contrato de patrocínio. Determinação de depósito no juízo centralizado. Incorreção. Crédito que passou a ser de titularidade da SAF (Art. 2º, §2º, inciso I, da Lei 14.193/2021) que não responde diretamente por dívidas do clube originário. Impossibilidade de vincular patrimônio de terceiro (SAF) ao cumprimento da sentença. Art. 789 do CPC. Emissão de nova certidão de crédito, levando em conta os pagamentos realizados perante o juízo centralizador. Impossibilidade. Providência a ser deduzida no juízo centralizador, que concentra as execuções e têm condições de aferir quais montantes foram depositados em pagamento e quais índices devem ser aplicados para correção da dívida. **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Agravado de Instrumento nº [2220944-39.2022.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 26/01/23).

“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – Notificação deferida – Apelante que insiste na averbação na matrícula da indisponibilidade de bens imóveis ou da existência de duas demandas ajuizadas por si – Descabimento – A notificada não figura como parte em qualquer das duas demandas enfocada, não tendo o apelante, nem mesmo, postulado o reconhecimento da invalidade ou a extinção dos efeitos das alienações dos imóveis enfocados – Demandas sem conteúdo real ou reipersecutório, de natureza puramente pessoal, o que o pleito de averbação deixa sem efetivo respaldo - Potencial repercussão de eventuais indenizações somente sobre patrimônio dos demandados, não sendo anunciada, também, fraude contra credores – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1004607- 90.2021.8.26.0038](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 26/01/23).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Incidente instaurado a partir de determinação feita quanto do julgamento de agravo anterior, interposto pela credora no âmbito da recuperação judicial da recorrente - Alegação de retenção excessiva de bônus por credora parceira, em desacordo com cláusula inserida em plano homologado – Consecução de apuração contábil - Reconhecimento de créditos recíprocos, em favor da recorrente e da recorrida, proibidas novas retenções de valores pela credora e condicionada a manutenção da suspensão dos efeitos dos protestos lavrados ao sucesso de negociações relativas à celebração de uma transação – Litigância de má fé da credora não caracterizada – Interpretação judicial de cláusula de plano de recuperação judicial – Ausência de dolo ou culpa processual na conduta da recorrida – Manifestação de direito tido como legítimo, dentro dos limites do ponderável – Falta de enquadramento nos incisos do art. 80 do CPC/2015 (correspondente ao art. 17 do CPC/1973) – Compensação de valores – Reconhecimento –

Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 368 e 369 do CC/2002 – Aplicação automática – Doutrina – Créditos de titularidade da recorrida dotados de natureza extraconcursal – Preservação da regra da "pars conditio creditorum" – Concessão do prazo de 20 (vinte) dias para que as partes entabulem um acordo envolvendo os valores reconhecidos – Uma transação não pode ser imposta, nem mesmo indiretamente, descabendo seja prevista uma espécie de sanção velada diante do insucesso de tratativas, com a revogação automática de medida assecuratória antes deferida, independentemente da verificação da continuidade da subsistência de seus pressupostos – Necessidade de reforma desta parcela da decisão – Inviabilidade de que seja permitida a extração de efeitos plenos dos protestos dos cinco títulos tirados – Cancelamento ordenado, feitas ressalvas de que a recorrida poderá, uma vez recomposto o crédito, efetuar novos atos de cobrança, bem como quanto à ausência de extrapetição – Inviabilidade, também, da condenação da recorrida ao pagamento de verbas sucumbenciais – Observada a causalidade, o incidente originário foi instaurado a partir de determinação judicial, contida em acórdão anterior, resultando no reconhecimento de créditos de titularidade de ambas as partes – Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do diploma processual vigente, não havendo como afirmar a resistência indevida, o que implica não ser devida uma condenação relativa a verbas sucumbenciais, inclusive quanto a honorários advocatícios – Decisão reformada apenas quanto a sua parcela final, ordenado o cancelamento de ditos protestos, com a expedição do respectivo mandado, com ressalvas - Recurso parcialmente provido." (Agravado de Instrumento nº [2055168-84.2022.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 01/02/23).

"APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pleito reconvenicional. Inconformismo dos requeridos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos devidamente instruídos para a apreciação do feito. Desnecessidade de implementação de dilação probatória. Sistema do livre convencimento motivado. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Mérito. Ata notarial que corrobora a retransmissão desautorizada de programação exposta pela autora. Violação de propriedade intelectual. Inteligência do art. 95 da Lei nº. 9.610/96. Utilização indevida do nome empresarial da requerente com o intuito de confundir sua clientela. Concorrência desleal específica configurada. Inteligência do art. 195, incisos III, IV, V e VI, da Lei nº. 9.279/96. Violação ao princípio da boa-fé e da lealdade da concorrência que justifica a imposição de abstenção de utilização do nome empresarial da autora, ainda que as litigantes estejam sediadas em unidades federativas distintas. Inexistência de danos morais indenizáveis. Exercício regular de direito de ação. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1031342-42.2019.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 01/02/23).

"DIREITO MARCÁRIO. Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatória, visando a que as rés se abstenham de usar a marca "Tam". Sentença de extinção sem resolução de mérito em relação a uma corré e de parcial procedência em relação à outra, sociedade de advogados. Apelação desta. Publicidade feita pela sociedade de advogados, em página postada na plataforma Facebook acerca de "direitos de empregados demitidos", com utilização sistemática de marca registrada da autora. Descrédito à marca, dando-se a entender que se trata de empresa que descumpra a legislação trabalhista. Conduta da apelante causadora de prejuízo ao titular de direito marcário, posto que depreciativa de sua marca perante o público geral. "O inciso III do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à (...) reputação do seu bem imaterial. Em outras palavras, essa norma tem por fim evitar a diluição da marca", assim entendida como "ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material", que pode, muito bem, ser praticada por "agente que não

necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou à sua reputação." (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN). No mesmo sentido, doutrina de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT. Abuso do direito de citação. Teoria do parasitismo econômico. Publicações que tiveram o claro intuito de angariar clientes. Distinguem-se as situações de mera citação da marca alheia, daquela de reprodução contumaz, reiterada e sequencial que denota uma estratégia comercial própria. Doutrina de ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM. A sistematicidade da utilização de bem imaterial alheio constitui ato violador de direito, distinguindo-se de ordinárias iniciativas empresariais. Doutrina de MARIA P. GRAUSO. Conduta da apelante, não fosse isso e devesse a lide ser dirimida pelo direito geral, que caracterizaria ato ilícito indenizável, pois violadora de direitos da personalidade da apelada (direito à honra e à imagem). Incidência do art. 186 do Código Civil. Súmula 227 do STJ. Irrelevância do grau de culpa da apelante. "In Lex Aquilia et levissima culpa venit". Nosso direito desprezou a graduação da culpa do agente, que não deve influir na determinação de sua responsabilidade civil (por todos os doutrinadores, CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA). Danos morais que, nos ilícitos relacionados à propriedade industrial, se encontram "in re ipsa". Doutrina de GAMA CERQUEIRA e de LÉLIO DENICOLI SCHMIDT. Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida." (Apelação Cível nº [1119435-44.2020.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 15/02/23).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR QUIROGRAFÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PRIORITÁRIO EM RAZÃO DA IDADE E DOENÇA GRAVE. ART. 1048, I, DO CPC. APLICABILIDADE AOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NÃO PODENDO SER ESTENDIDO AOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO." (Agravado de Instrumento nº [2051284-47.2022.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 01/03/23).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Pretensão de declaração de nulidade de negócio jurídico. Coisa julgada não configurada. Constituição de cooperativa de trabalhadores. Subterfúgio utilizado pela empresa tomadora dos serviços, a fim de reduzir custos e eximir-se de obrigações fiscais e trabalhistas. Empregados coagidos a integrar a cooperativa como forma de manutenção do vínculo empregatício. Reconhecimento da ilicitude da prática no bojo de Ação Civil Pública. Nulidade do ato. Inteligência do art. 166, inciso VI, do Código Civil. Situação que gerou danos de ordem material e moral aos autores. Quantum indenizatório fixado em parâmetros razoáveis. SENTENÇA MANTIDA. **RECURSO DESPROVIDO.**" (Apelação Cível nº [1004398-38.2019.8.26.0347](#), Rel. Azuma Nishi, j. 01/03/23).

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Ação cominatória e indenizatória - Patente de medicamento - Registro concedido no âmbito da ANVISA para medicamento genérico – Sentença de parcial procedência – Carência de fundamentação não configurada – Preliminar de nulidade rejeitada – Confissão, por parte da ré, de ostentar este produto composição apta a se sobrepor a uma patente de invenção concedida, com afirmação de que não será promovida a comercialização até o término de sua vigência - Necessidade de que o medicamento seja efetivamente colocado em mercado para revalidação do registro nos termos do §8º, II do artigo 12 da Lei 6.360/1976 - Exigência legal que tornaria completamente inútil o registro da ré - Perigo real e efetivo à exclusividade gerada pela patente de invenção, contra o qual seu titular ostenta toda a possibilidade de se voltar, para coibir a atuação do terceiro – Pleito inibitório procedente - Proibição da industrialização ou comercialização de produtos vinculados ao conhecimento albergado pela proteção legal - Ressalva quanto à possibilidade da ré importar ou ter em estoque o medicamento, para pesquisa, desenvolvimento e viabilizar futura atuação após o término da vigência da patente enfocada – Término da vigência da patente de titularidade da autora

consumado em 17 de setembro de 2022, dada declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, conforme julgamento proferido pelo STF – Ordem de abstenção expedida limitada até esta mesma data – Provido parcialmente o apelo da ré, desprovido o apelo das autoras.” (Apelação Cível nº [1119871-03.2020.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 01/03/23).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“**APELAÇÃO** – “Ação de cobrança decorrente de extinção de sociedade de fato” – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Autor que requer a restituição de valores referentes às “despesas suportadas e não restituídas pelos Réus” – Alegações do autor que são um tanto confusas, pois ora alega que celebrou um contrato de parceria, ora defende que existia uma sociedade de fato com os réus – Caso existisse uma sociedade de fato entre as partes (o que aqui não se reconhece, uma vez que não há pedido declaratório nesse sentido), a pretensão, na forma como proposta, não vingaria – Tratando-se de sociedade de fato, não haveria que falar-se em restituição dos valores despendidos a título de despesas, mas sim em apuração de haveres – Circunstâncias que exigiam que o autor tivesse ajuizado ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato cumulada com apuração de haveres, o que não aconteceu, a demonstrar o descabimento da pretensão com fundamento na existência da sociedade de fato – Precedentes desta Câmara Reservada de Direito Empresarial – Pretensão inicial que, com fundamento na alegada parceria, também não comporta acolhimento – Autor que, perante a Justiça do Trabalho, alegou que foi contratado pela ré Amivan para “exercer a função de mestre de obras” – Autor que, ademais, não se desincumbiu do ônus que sobre si recaía, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Honorários recursais arbitrados – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004893-12.2017.8.26.0005](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/03/23).

“Julgamento conjunto dos agravos de instrumento nºs 2199194-78.2022.8.26.0000 e 2194770-90.2022.8.26.0000 interpostos contra a mesma decisão.

AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou o imediato desbloqueio de todos os valores constritos nos autos das execuções de título extrajudicial processadas sob os nºs 1007283-34.2022.8.26.0019 e 1045516-51.2022.8.26.0100 – Inconformismo dos exequentes (Fundo Hope e Banco Alfa) – Competência do Juízo recuperacional para decidir sobre a manutenção ou não de atos de constrição sobre o patrimônio de sociedade em recuperação judicial, ainda que efetivados anteriormente ao pedido de recuperação judicial – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de pronunciamento do D. Juízo de origem, por ora, sobre a sujeição ou não dos créditos executados aos efeitos da recuperação judicial – Circunstâncias que, autorizam, porém, ao menos por ora e para os estreitos fins da controvérsia devolvida nestes autos, à presunção de concursalidade dos créditos, haja vista que as respectivas execuções são anteriores ao pedido de recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005, art. 49) – Irrelevância da ausência de inclusão do Fundo Hope no rol de credores apresentado pelas recuperandas, já que o crédito concursal não incluído também sofre os efeitos da novação prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 e só pode ser executado individualmente após o término da recuperação judicial (STJ, EDcl no REsp nº 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 24/05/2022, DJe de 09/09/2022) – Inclusão do Banco Alfa no rol de credores, a corroborar a presunção de sujeição do respectivo crédito aos efeitos da recuperação judicial –

Pretendida manutenção dos bloqueios que, nessas circunstâncias, acarretaria indevido privilégio dos credores Fundo Hope e Banco Alfa e violação do princípio da par conditio creditorum, o que não se admite – Litigância de má-fé não configurada – Decisão mantida, porém por fundamentos diversos – Recursos desprovidos.” (Agravado de Instrumento nº [2199194-78.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título judicial em razão do descumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo OAS – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por parte das executadas (Metha S.A. e outras) e determinou o prosseguimento do feito – Inconformismo dessas executadas – Apresentação de plano de recuperação judicial unitário pelo Grupo OAS, deliberado em assembleia geral de credores unificada – Dívidas concursais do Grupo OAS novadas de modo que todas as recuperandas passaram a ser solidariamente obrigadas pelos respectivos cumprimentos, independentemente da titularidade original de cada obrigação (Lei nº 11.101/2005, art. 59; CC, arts. 264 e 275) – Legitimidade passiva das executadas Metha S.A. e outras – Irrelevância do ingresso da Construtora OAS S.A., atualmente denominada Construtora Coesa S.A., devedora original do crédito exequendo, em nova recuperação judicial, agora como integrante do Grupo Coesa – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2218493-41.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito – Decisão que julgou parcialmente procedente o incidente proposto pelo credor, determinando a retificação do crédito na relação de credores e fixando os honorários sucumbenciais de forma recíproca – Insurgência do credor/impugnante – Cabimento – Crédito decorrente de aluguéis e encargos de locação – Estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos – Inteligência do art. 49 da Lei nº 11.101/05 – Interpretação do mencionado dispositivo legal em que o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.842.911/RS, firmou a tese de que "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo 1051) – Tratando-se de contrato de execução periódica, são submetidos os créditos cuja contraprestação do credor já tenha sido executada ao tempo do pedido de recuperação judicial – Fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, de forma que o crédito deve se submeter aos seus efeitos, independentemente de seu vencimento – Inclusão de parte do crédito referente ao aluguel de competência de 05/2021 que deve se dar de forma proporcional até a data do pedido de recuperação judicial – O valor excedente, posterior ao pedido, será extraconcursal e, portanto, não se submete aos efeitos da recuperação judicial – Determinação para que o Administrador Judicial apresente um novo parecer técnico, com a inclusão do crédito, nos termos da fundamentação deste acórdão – Prejudicada a análise do recurso no que tange à sucumbência, a qual deverá ser objeto de nova deliberação pelo douto Juízo "a quo" quando da prolação de nova decisão do incidente com base no novo parecer contábil a ser apresentado pelo Administrador Judicial nos autos de origem – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (Agravado de Instrumento nº [2187912-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de recuperação judicial de AÇOS ESPECIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA – Decisão que homologou o plano de recuperação e dispensou a juntada das certidões negativas de débitos tributários, por entender desnecessária a exigência do art. 57 da LRE – Inconformismo – Cabimento – Certidão de regularidade fiscal que é imprescindível à homologação do plano depois da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 – Inteligência do enunciado XIX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte de Justiça – Sociedade agravada que, a despeito da concessão de prazo para demonstração de regularidade fiscal, ficou-se inerte - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2166094-35.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que decretou a falência da agravante LUKATEX INDÚSTRIA EIRELI, acolhendo pedido formulado com base em impontualidade injustificada (art. 94, I, da Lei 11.101/05) em face do inadimplemento de duplicatas mercantis - Inconformismo – Descabimento – Alegação de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento dos pedidos de produção de provas, consistentes no envio de ofícios à Receita Federal, com o fim de demonstrar a devolução de mercadorias, o que retiraria o lastro da constituição e cobrança dos títulos – Impossibilidade – A requerida, ora agravante, se limitou a juntar aos autos notas fiscais de devolução das mercadorias, desacompanhadas de comprovantes de recebimento ou assinatura – Demonstração que poderia ter sido realizada por qualquer meio, como prova de transporte de mercadorias ou até mesmo comunicação entre as partes – Alegação de que os títulos são questionados em demanda declaratória de inexigibilidade de títulos (autos n. 1004669-88.2019.8.26.0010) – Julgamento daquele feito no qual se afiançou a regularidade das operações e higidez das cártulas - Estando o pedido inicial devidamente instruído com os títulos, os comprovantes de entrega e os protestos respectivos, era ônus da ré, ora agravante, a prova do fato extintivo do direito da autora, da qual não se desincumbiu – Demonstração que, ademais, se mostraria irrelevante, pois não se podem opor exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, adquirente dos títulos, os quais, postos em circulação, se desvinculam da causa que lhes é subjacente – Pretensão de denúncia da lide das empresas que sacaram os títulos – Impossibilidade, ante a incompatibilidade com o procedimento da execução concursal, não impedindo, contudo, que a agravante exerça seu direito pela via autônoma – Alegação de uso do procedimento falimentar como meio indireto de cobrança – Tese ultrapassada – Inteligência da Súmula 42 deste E. TJSP – Precedentes - Decreto falimentar, portanto, que deve subsistir - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2152520-42.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito apresentada pelo credor – Incidente julgado parcialmente procedente – Condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa, com base nos parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, sobre a diferença entre o crédito arrolado na relação de credores e o reconhecido – Insurgência da recuperanda. Ausência de impugnação específica quanto à conclusão da decisão agravada com relação ao valor do crédito devido ao credor/agravado – Razões recursais que não apresentam fundamento claro que contrarie ou invalide o parecer contábil apresentado pelo Administrador Judicial e homologação do montante pelo douto Juízo "a quo" – Recurso não conhecido neste ponto. Honorários advocatícios sucumbenciais – Litigiosidade presente na hipótese, vez que as recuperandas não concordaram com a majoração do crédito postulada no incidente – Recuperanda que sucumbiu em maior parte do pedido feito na

impugnação judicial, devendo a ela serem carreados os ônus da sucumbência – Fixação dos honorários que deverá, contudo, observar o critério equitativo previsto no art. 85, §8º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1076 do STJ e o art. 85, §6º-A, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória – Incidente no qual sequer se atribui valor à causa e nem se pode auferir proveito econômico imediato, direto ou líquido, porquanto o crédito habilitado ou impugnado será incluído na relação competente e se submeterá aos termos do plano de recuperação judicial, a ser aprovado pelos credores e homologado judicialmente – Decisão parcialmente reformada apenas no que tange aos honorários sucumbenciais – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2153698-26.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Falência – Decisão que destituiu a agravante do cargo de administradora judicial, com a decretação da perda de sua remuneração – Inconformismo – Acolhimento parcial – Justiça gratuita – Documentos que comprovam a hipossuficiência da agravante – Benesse concedida. Mérito recursal – Substituição e destituição do Administrador Judicial pelo Juiz - Diferenças – A substituição do Administrador Judicial pelo Juiz é "ad nutum" e pode ocorrer a qualquer tempo e independentemente de fundamentação, bastando a simples quebra de confiança, fazendo jus, contudo, à remuneração proporcional ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão – A destituição, por outro lado, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente descritas na lei e deve ser fundamentada na desídia, culpa, dolo, prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, ou descumprimento das obrigações fixadas na LRJF, caso em que não terá direito à remuneração – Exegese dos arts. 24, §3º, 30 e 31 da Lei 11.101/05 – Caso concreto que deve ser interpretado como substituição e não destituição – Feito que tramita desde o ano de 2008, com destituição da administradora judicial em 2021 – Trabalho realizado por cerca de 13 anos sem a notícia de qualquer irregularidade por parte da auxiliar – Destituição fundada em ato praticado pela administradora judicial em outro processo, do qual, inclusive, já fora destituída – Inviabilidade - Penalidade que não pode se estender a processo diverso, no qual não há notícia de qualquer irregularidade – Caso em que poderá o juiz, todavia, substituir a Administradora Judicial por quebra de confiança - Precedente desta C. Câmara Reservada - Fixação da remuneração da administradora substituída que se impõe - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2276615-81.2021.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/03/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Falência – Decisão que decretou a falência da agravante, em razão de sua inclusão no polo passivo em processo contra empresa supostamente integrante de mesmo grupo econômico – Inconformismo da agravante. Preliminar de intempestividade – Rejeição – Recurso protocolado dentro do prazo quinquenal – Preliminar afastada. Nulidade de citação – Inocorrência – Citação encaminhada no endereço da sede, de acordo com a ficha cadastral averbada na JUCESP – Alteração da sede da agravante que ocorreu posteriormente à expedição da carta de citação – Citação válida – Súmula 51 deste E. Tribunal de Justiça. Reconhecimento de grupo econômico – Pedido inicial de falência em relação apenas a empresa devedora em execução frustrada nos autos que tramitou perante a 29ª Vara Cível – Emenda da inicial que se postulou a inclusão da agravante e o reconhecimento do grupo econômico – Execução de título extrajudicial

que não foi ajuizada em face da agravante – Ausência de comprovação de formação de grupo econômico - Suposta existência de grupo econômico que não implicaria, por si só, a inclusão das demais empresas do grupo no polo passivo do pedido de falência ou que tenham sua falência decretada com a devedora de origem – Precedente desta C. Câmara Reservada – Decisão parcialmente reformada para excluir a decretação da falência da agravante – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2151760-93.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 13/03/23).

“**TUTELA ANTECIPADA** – Autora que pretende a proteção do elemento figurativo e designativo "Sofia" utilizados em assistente de atendimento inserido em ambiente virtual – Utilização pela Ré de vocábulo quase idêntico ("Sophia") para a mesma funcionalidade – Arguição de deslealdade concorrencial – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Plausibilidade do direito mitigada pela ampla utilização da mesma expressão, em idêntico serviço, por diversas outras empresas globalmente – Hipótese, ademais, em que há dúvidas sobre a anterioridade reclamada – Urgência também não vislumbrada, pois não antevista a possibilidade de confusão significativa junto ao mercado consumidor – Requisitos ausentes – Antecipação de tutela indeferida – Decisão agravada mantida – Agravado não provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.” (Agravado de Instrumento nº [2027938-67.2022.8.26.0000](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 07/03/23).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA - RECONVENÇÃO – CAUÇÃO – LEITURA DO ART. 83, CPC – PODER GERAL DE CAUTELA** (arts. 297 e 301, CPC) - Decisão agravada que indeferiu o pedido das Reconvindas, de prestação de caução por parte das rés reconvintes, ora agravadas – Inconformismo das Reconvindas – Acolhimento – Ação visando à declaração da natureza jurídica dos dividendos, distribuídos em 09/04/2019, como "dividendos mínimos obrigatórios" aos seus acionistas (art. 202, § 2º, LSA). Rés agravadas que contestaram e ofertaram reconvenção - Dever das rés reconvintes de prestar caução idônea, como forma de garantir o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais. 1. As rés reconvintes, ora agravadas, apresentaram o pedido reconvenicional contra as autoras originais e mais 31 pessoas jurídicas, como garantidoras solidárias (ora agravantes), pleiteando a condenação no pagamento de R\$ 586.654.32,06 (correspondente a US\$ 103.996.442,55, câmbio de dezembro de 2021). Na medida em que as rés reconvintes ajuizaram a reconvenção contra as autoras primitivas e terceiros (na qualidade de garantidoras solidárias, em litisconsórcio ulterior), com ampliação subjetiva da lide, perante estes terceiros não se cuida propriamente de "reconvenção", nem de "contra-ataque", mas sim de ação autônoma de cobrança, distinta da ação declaratória principal. 2. A corré MONEDA LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT é um fundo de investimento sediado nas Ilhas Cayman, que não possui Acordo nem Tratado com o Brasil. Malgrado a assertiva de que a MONEDA LATIN integra o mesmo grupo econômico da MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA, cabe lembrar que tal grupo não tem sede nem bens no Brasil, que possam suportar o pagamento das despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, já fixadas em sentença de improcedência de sua reconvenção. 3. Fato superveniente. Em 27/01/2023, o ilustre Juiz de 1º. grau proferiu sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção, condenando as rés reconvintes ao pagamento das custas e da verba honorária sucumbencial. Dessa forma, se é certo que os arts. 82 e 83, CPC, dispõem sobre antecipação de pagamento das despesas e de caução para garantir o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, quando já houver sentença de mérito -

com maior razão -, há necessidade de prestação de garantia idônea pela parte derrotada, por força do poder geral de cautela a assegurar o pagamento dos encargos sucumbenciais (arts. 297 e 301, CPC). 4. Diante da sentença de procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção, ficam nítidos a probabilidade do direito e o risco de as agravantes reconvindas não receberem as verbas sucumbenciais. 5. Considerando que na sentença não houve análise sobre a concessão de tutela provisória, e tendo em vista que eventual apelação das rés reconvintes pode ter efeito suspensivo, é preciso resguardar a utilidade do processo e o direito das reconvindas de exigir caução das rés, de modo imediato, sem terem de aguardar o processamento e julgamento de eventual recurso de apelação (art. 139, IV, c.c. art. 1.012, § 1º, V, CPC). 6. A exigência de caução é uma garantia de pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Constitui, pois, pressuposto processual (arts. 337, XII, 485, IV e X, CPC). De conseguinte, além do poder geral de cautela, é dever do juiz "determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais" (art. 139, IX, CPC). No âmbito recursal, cabe ao relator determinar, mesmo de ofício, que se cumpram os pressupostos processuais (art. 938, § 1º, CPC) - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO." (Agravado de Instrumento nº [2083702-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Sérgio Shimura, j. 07/03/23).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Societário - Tutela cautelar antecedente, com pedido principal e reconvenção já apresentados - Anulação de deliberação social tendo por objeto a exclusão extrajudicial de sócia - Decisão agravada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa da sociedade cuja deliberação é impugnada e de ilegitimidade passiva das sócias e do administrador da sócia que convocou a reunião de cotistas - Inconformismo - Acolhimento em parte - A sociedade é parte legítima para demanda cujo objeto seja a anulação de deliberação social - Embora, em regra, essa legitimidade seja passiva, no caso, não se verifica prejuízo em que a sociedade componha o polo ativo, representada por seu administrador, que entende que a deliberação foi viciada - Por outro lado, as sócias e o administrador da sócia pessoa jurídica que convocou a reunião de cotistas não são partes legítimas para compor o polo passivo de demanda com aquele objeto - Irrelevante que tenham assinado o edital de convocação, em nome da sócia pessoa jurídica - Decisão agravada ajustada nesse ponto - Recurso provido em parte, com extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos corréus pessoas físicas, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e fixação de sucumbência.” (Agravado de Instrumento nº [2222046-96.2022.8.26.0000](#), Rel. Grava Brazil, j. 07/03/23).

“APELAÇÃO. Societário. Ação de resolução de sociedade em relação a um sócio (exclusão) c.c. indenização por danos materiais. Procedência parcial, com a exclusão do sócio, mas o acolhimento, em parte, do pedido indenizatório. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Ausência de cerceamento de defesa. A tese de defesa, no sentido de que os valores recebidos na conta do réu foram aplicados na sociedade, dependia, como ele próprio reconhece, de perícia contábil, prejudicada por inércia de sua parte, no pagamento dos respectivos honorários. Mérito. Ausência de prévia notificação do réu, sobre a exclusão, que não implicou em qualquer nulidade. Falta grave suficientemente demonstrada. Réu que, além de transferir, para conta pessoal, numerários da sociedade, tomou empréstimo sem a autorização do outro sócio, ao arrepio do contrato social, que impõe a assinatura conjunta (cl. 7ª, "ii"), exigiu, de cliente, que parte do pagamento fosse transferido para a sua conta pessoal e, ainda, submeteu, à Prefeitura local, contrato de locação duvidoso, com a outorga, pelo apelado, de fiança que não subscreveu ou

consentiu. Circunstância do art. 1.030, do CC, bem delineada. Ausência de impugnação recursal aos critérios da apuração de haveres e aos danos materiais. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1041060-97.2018.8.26.0100](#), Rel. Grava Brazil, j. 07/03/23).